



P U T U S A N
Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Setiawan
2. Tempat lahir : Saba - Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 06/RW 03, Dusun Saba, Desa Sampungu,
Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wawan Setiawan ditangkap pada tanggal 24 April 2024 ;

Terdakwa Wawan Setiawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 ;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BULQIS, S.H.,M.H. dan ARDIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Bulqis, S.H.,M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Lintas Sumbawa Desa Rora, Bima-NTB, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " dengan sengaja merampas nyawa orang lain baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan kedua
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani
 3. Menyatakan agar Terdakwa WAWAN SETIAWAN tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju hem batik warna merah logo AC MILAN lengan pendek
 - 1 (satu) buah celana levis hitam panjang robek dengan merk maxlus
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (Satu) unit sepeda motor scoopy warna putih dengan nosin JM31E2132454;

Dikembalikan kepada keluarga korban AZHAR;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pleidoi TERDAKWA WAWAN SETIAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERDAKWA WAWAN SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
3. Membebaskan TERDAKWA dari segala tuntutan hukum, sebagaimana Pasal 191 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-143/N.214/Eoh.2/08/2024 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
5. Memerintahkan agar TERDAKWA dikeluarkan dari tahanan.
6. Memerintahkan pada jaksa penuntut umum agar merehabilitasi nama baik TERDAKWA.
7. Mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya.
8. Memerintahkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan sdr **SALAHUDIN** als SALA (DPO), pada hari **Jum'at Tanggal 11 November 2022** **Sekitar Pukul 03.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022 bertempat di jalan Raya Dsn Saba, desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, kabupaten. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **yang melakukan, yang menyuruh melakukan,**

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 02.00 Wita saksi AAN HIBOYO als BELO bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampungu, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi AAN HIBOYO als BELO untuk mencuri kambing di Desa Sai Kec. Soromandi, kemudian setelah itu mereka berdua pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik korban AZHAR dimana yang membawa sepeda motor adalah korban AZHAR sedangkan saksi AAN HIBOYO als BELO dalam posisi di bonceng, dimana saat itu mereka melintasi Dsn. Saba untuk pergi ke Desa Sai tersebut dan saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada beberapa orang warga Dsn. Saba yang sedang duduk nongkrong di bale-bale (sarangge) yang ada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain Sdr. JAKIR (nama panggilan), Sdr. DEDI (nama panggilan), Sdr. MUJA (nama panggilan), Sdr. AIDI (nama panggilan) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN dan pada saat itu ke lima orang tersebut melihat mereka berdua melintas di jalan raya tersebut, kemudian setelah sampai di Desa Sai tepatnya di ujung utara Desa Sai, mereka melihat 1 (satu) ekor kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah timur jalan raya) dan korban AZHAR sempat mengatakan **"itu ada kambing"** sehingga pada saat itu mereka terlebih dahulu melewati kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah sepeda motor dan langsung mendekati serta memepetkan sepeda motor di dekat kambing yang sedang tidur, lalu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengangkat kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan, dan dalam waktu yang bersamaan kambing tersebut langsung mengeluarkan suara sehingga saksi AAN HIBOYO als BELO cepat-cepat menaikan kambing tersebut ke atas sepeda motor tepatnya di belakang korban AZHAR yang masih stanbay di atas sepeda motor, kemudian setelah itu pada saat mereka hendak melaju untuk kabur, saksi AAN HIBOYO als BELO sempat menoleh ke arah rumah panggung warna hijau yang berada di seberang jalan tepatnya di depan tempat mereka mencuri kambing, dan saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada salah seseorang dan berdiri di pintu rumah panggungnya, dan salah seorang warga tersebut melihat mereka berdua melakukan pencurian terhadap satu ekor kambing,

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah itu mereka kabur menuju Desa Sampungu.

- Bahwa sekitar Pukul 03:00 Wita, saksi MUHAMMAD sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sawahnya di So Salaja Lopi watasan Dusun Oi Fanda Desa Sampungu, pada saat saksi MUHAMMAD melintas di Dusun Saba tiba-tiba saksi MUHAMMAD melihat ada batang bambu yang menghadang jalan raya, yang mana ujung batang bambu dipegang oleh sdr SALAHUDIN (DPO) pada sisi sebelah utara jalan raya dan ujung batang bambu yang sebelah selatan dipegang oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD langsung menghentikan laju sepeda motornya dan menepi dipinggir jalan raya tepanya didepan baruga / pos jaga dengan lebih kurang sekitar 10 meter dengan tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang korban AZHAR dan saksi AAN HIBOYO als BELO dari arah Desa Sai (arah berlawanan dengan saksi MUHAMMAD) dengan menggunakan sepeda motor lalu menabrak bambu yang di palang oleh sdr SALAHUDIN Alias SALA (DPO) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN setelah menabrak bambu tersebut saksi AAN HIBOYO als BELO teratuh di dekat tiang listrik bersama satu ekor kambing, sedangkan korban AZHAR jatuh di jalan dekat sepeda motor dengan posisi miring kekanan, setelah itu datang sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung menghampiri korban AZHAR sambil membawa kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu korban AZHAR langsung bangun dan hendak mencabut parangnya lalu Sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung memukul tangan korban AZHAR dengan menggunakan kayu yang dibawanya hingga parang yang dibawa oleh korban AZHAR terjatuh. tidak lama kemudian datang terdakwa WAWAN SETIAWAN dari belakang korban AZHAR dengan membawa kayu dan langsung memukul kepala korban AZHAR sebanyak dua kali hingga korban AZHAR terjatuh, setelah itu korban AZHAR berteriak dengan menggunakan bahasa Bima “**RAI BELO**” yang artinya “**LARI BELO**”, sehingga saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung berlari sambil menoleh kebelakang ketika di kejar oleh sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) dan saksi AAN HIBOYO als BELO langsung kabur ke arah Pantai.

- Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi YUSRAN selaku Kepala Desa Sampungu diberitahukan oleh warga bahwa ada yang meninggal di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kec Soromandi, Kab Bima, sehingga pada saat itu saksi YUSRAN lalu menuju tempat kejadian tersebut dan setelah tiba saksi YUSRAN mengecek keadaan korban AZHAR dengan

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senter HP dan pada saat itu saksi YUSRAN melihat sepeda motor korban AZHAR dengan posisi membentang di got dan korban AZHAR tergeletak di bawah got dengan posisi tengkurap, setelah melihat situasi tersebut saksi YUSRAN menghubungi BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu menggunakan telpon dan memberitahukan hal tersebut dan setelah 30 menit kemudian datang anggota polsek soromandi yaitu BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu dan membawa mayat korban AZHAR ke rumah korban Azhar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), mengakibatkan korban mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam hasil autopsi, Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K,M.Si,Med, dokter forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Berdasarkan surat permintaan Visum et repertum dari kepala kepolisian Resor Bima korban bernama AZHAR berjenis kelamin laki laki meninggal akibat kecelakaan didusun Saba desa sampungu kec soromandi kab Bima pada hari jumat tanggal sebelas November dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tiga waktu Indonesia Tengah

2. deskripsi umum

Setelah kubur digali tampak jenazah dibalut kain kafan. jenazah tampak telah mengalami pembusukan yaitu ; sebagian besar kulit ari telah megelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh otot membengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh , mata membubur dan lidah keluar, rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk

3. kepala: rambut kepala berwarna hitam dengan panjang merata empat sentimeter, tidak terdapat luka luka terbuka dan tidak terdapat kelainan anatomi :

1. terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter da tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membubur dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah besar di otak

2. tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi
3. rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraorbitalis os fontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis
4. batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.
5. penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os occipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol
6. tulang mastoideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.
7. penonjolan tulang wajah (os xygometricus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomatocomaxilaris cenderung berbentuk lurus . tidak terdapat patah tulang xygomaticus
8. bentuk tulang rahang atas (os maxila) : berbentuk huruf U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi grahman ketiga telah tumbuh.
9. tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi grahman ketiga telah tumbuh
10. lebar sudut antara tulang hidung (asptura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.

4. leher : sebagian besar kulit di leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher (verbra cervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.

5. bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.

6. dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tulang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan darah rongga dada. kedua paru paru

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melisut dan membubur berwarna kehitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. panjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulang dada bagian tengah yujuh sentimeter.

7. punggung : **didapatkan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis)

8. perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut. tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.

9. tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.

10. tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan.

11. kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangkaki kanan.

KESIMPULAN :

dari fakta fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan tas jenazah laki laki berusia sekitar delapan belas tahun, ras meongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut maka saya simpulkan sebagai berikut.

1. terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul
2. didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans ejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul
3. terdaat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parictemporal occipital dextra) yang berbentuk X disertai gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.
4. sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parictotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), pada hari **Jum'at Tanggal 11 November 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di jalan Raya Dsn Saba, desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, kabupaten. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 02.00 Wita saksi AAN HIBOYO als BELO bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampungu, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi AAN HIBOYO als BELO untuk mencuri kambing di Desa Sai Kec. Soromandi, kemudian setelah itu mereka berdua pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik korban AZHAR dimana yang membawa sepeda motor adalah korban AZHAR sedangkan saksi AAN HIBOYO als BELO dalam posisi di bonceng, dimana saat itu mereka melintasi Dsn. Saba untuk pergi ke Desa Sai tersebut dan saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada beberapa orang warga Dsn. Saba yang sedang duduk nongkrong di bale-bale (sarangge) yang ada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain Sdr. JAKIR (nama panggilan), Sdr. DEDI (nama panggilan), Sdr. MUJA (nama panggilan), Sdr. AIDI (nama panggilan) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN dan pada saat itu ke lima orang tersebut melihat mereka berdua melintas di jalan raya tersebut, kemudian setelah sampai di Desa Sai tepatnya di ujung utara Desa Sai, mereka melihat 1 (satu) ekor kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah timur jalan raya) dan korban AZHAR sempat mengatakan **"itu ada kambing"** sehingga pada saat itu mereka terlebih dahulu melewati kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah sepeda motor dan langsung mendekati serta memepetkan sepeda motor di dekat kambing yang sedang tidur, lalu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengangkat kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan, dan dalam waktu yang bersamaan kambing tersebut langsung mengeluarkan suara sehingga saksi AAN HIBOYO als BELO cepat-cepat

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor tepatnya di belakang korban AZHAR yang masih stanbay di atas sepeda motor, kemudian setelah itu pada saat mereka hendak melaju untuk kabur, saksi AAN HIBOYO als BELO sempat menoleh ke arah rumah panggung warna hijau yang berada di seberang jalan tepatnya di depan tempat mereka mencuri kambing, dan saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada salah seseorang dan berdiri di pintu rumah panggungnya, dan salah seorang warga tersebut melihat mereka berdua melakukan pencurian terhadap satu ekor kambing, lalu setelah itu mereka kabur menuju Desa Sampungu.

- Bahwa sekitar Pukul 03:00 Wita, saksi MUHAMMAD sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sawahnya di So Salaja Lopi watasan Dusun Oi Fanda Desa Sampungu, pada saat saksi MUHAMMAD melintas di Dusun Saba tiba-tiba saksi MUHAMMAD melihat ada batang bambu yang menghadang jalan raya, yang mana ujung batang bambu dipegang oleh sdra SALAHUDIN (DPO) pada sisi sebelah utara jalan raya dan ujung batang bambu yang sebelah selatan dipegang oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD langsung menghentikan laju sepeda motornya dan menepi dipinggir jalan raya tepanya didepan baruga / pos jaga dengan lebih kurang sekitar 10 meter dengan tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang korban AZHAR dan saksi AAN HIBOYO als BELO dari arah Desa Sai (arah berlawanan dengan saksi MUHAMMAD) dengan menggunakan sepeda motor lalu menabrak bambu yang di palang oleh sdr SALAHUDIN Alias SALA (DPO) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN setelah menabrak bambu tersebut saksi AAN HIBOYO als BELO teratuh di dekat tiang listrik bersama satu ekor kambing, sedangkan korban AZHAR jatuh di jalan dekat sepeda motor dengan posisi miring kekanan, setelah itu datang sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung menghampiri korban AZHAR sambil membawa kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu korban AZHAR langsung bangun dan hendak mencabut parangnya lalu Sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung memukul tangan korban AZHAR dengan menggunakan kayu yang dibawanya hingga parang yang dibawa oleh korban AZHAR terjatuh. tidak lama kemudian datang terdakwa WAWAN SETIAWAN dari belakang korban AZHAR dengan membawa kayu dan langsung memukul kepala korban AZAHAR sebanyak dua kali hingga korban AZHAR terjatuh, setelah itu korban AZHAR berteriak dengan menggunakan bahasa Bima “**RAI BELO**” yang artinya “**LARI BELO**”, sehingga saat itu

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AAN HIBOYO als BELO langsung berlari sambil menoleh kebelakang ketika di kejar oleh sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) dan saksi AAN HIBOYO als BELO langsung kabur ke arah Pantai.

- Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi YUSRAN selaku Kepala Desa Sampungu diberitahukan oleh warga bahwa ada yang meninggal di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kec Soromandi, Kab Bima, sehingga pada saat itu saksi YUSRAN lalu menuju tempat kejadian tersebut dan setelah tiba saksi YUSRAN mengecek keadaan korban AZHAR dengan menggunakan senter HP dan pada saat itu saksi YUSRAN melihat sepeda motor korban AZHAR dengan posisi membentang di got dan korban AZHAR tergeletak di bawah got dengan posisi tengkurap, setelah melihat situasi tersebut saksi YUSRAN menghubungi BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu menggunakan telpon dan memberitahukan hal tersebut dan setelah 30 menit kemudian datang anggota polsek soromandi yaitu BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu dan membawa mayat korban AZHAR ke rumah korban Azhar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), mengakibatkan korban mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam hasil autopsi, Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K,M.Si,Med, dokter forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Berdasarkan surat permintaan Visum et repertum dari kepala kepolisian Resor Bima korban bernama AZHAR berjenis kelamin laki laki meninggal akibat kecelakaan didusun Saba desa sampungu kec soromandi kab Bima pada hari jumat tanggal sebelas November dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tiga waktu Indonesia Tengah

2. deskripsi umum

Setelah kubur digali tampak jenazah dibalut kain kafan. jenazah tampak telah mengalami pembusukan yaitu ; sebagian besar kulit ari telah megelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh otot membengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh , mata membubur dan lidah keluar, rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. kepala: rambut kepala berwarna hitam dengan panjang rerata empat sentimeter, tidak terdapat luka luka terbuka dan tidak terdapat kelainan anatomi :

1. terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter dan tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membubur dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah besar di otak
2. tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi
3. rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraorbitalis os fontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis
4. batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.
5. penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os occipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol
6. tulang mastoideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.
7. penonjolan tulang wajah (os xygomaticus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomatocomaxilaris cenderung berbentuk lurus . tidak terdapat patah tulang xygomaticus
8. bentuk tulang rahang atas (os maxila) : berbentuk huruf U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi graham ketiga telah tumbuh.
9. tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi graham ketiga telah tumbuh
10. leba sudut antara tulang hidung (asptura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. leher : sebagian besar kulit ri leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher (verbra vervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.
5. bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.
6. dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tuang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan dara rongga dada. keduaparu paru telah melisut dan membubur berwarna kehitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. pnjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulag dada bagian tengah yujuh sentimeter.
7. punggung : **didapatan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis)
8. perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut. tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.
9. tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.
10. tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan.
11. kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangankaki kanan.

KESIMPULAN :

dari fakta fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan tas jenazah laki laki berusia sekitar delapan belas tahun, ras meongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut maka saya simpulkan sebgai berikut.

1. terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul
2. didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans ejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul
3. terdaat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parictemporal occipital dextra) yang berbentuk X disertai

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.

4. sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parictotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), pada hari **Jum'at Tanggal 11 November 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022 bertempat di jalan Raya Dsn Saba, desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, kabupaten. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 02.00 Wita saksi AAN HIBOYO als BELO bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampungu, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi AAN HIBOYO als BELO untuk mencuri kambing di Desa Sai Kec. Soromandi, kemudian setelah itu mereka berdua pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik korban AZHAR dimana yang membawa sepeda motor adalah korban AZHAR sedangkan saksi AAN HIBOYO als BELO dalam posisi di bonceng, dimana saat itu mereka melintasi Dsn. Saba untuk pergi ke Desa Sai tersebut dan saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada beberapa orang warga Dsn. Saba yang sedang duduk nongkrong di bale-bale (sarangge) yang ada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain Sdr. JAKIR (nama panggilan), Sdr. DEDI (nama panggilan), Sdr. MUJA (nama panggilan), Sdr. AIDI (nama panggilan) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN dan pada saat itu ke lima orang tersebut melihat mereka berdua melintas di jalan raya tersebut, kemudian setelah sampai di Desa Sai

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di ujung utara Desa Sai, mereka melihat 1 (satu) ekor kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah timur jalan raya) dan korban AZHAR sempat mengatakan **“itu ada kambing”** sehingga pada saat itu mereka terlebih dahulu melewati kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah sepeda motor dan langsung mendekati serta memepetkan sepeda motor di dekat kambing yang sedang tidur, lalu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengangkat kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan, dan dalam waktu yang bersamaan kambing tersebut langsung mengeluarkan suara sehingga saksi AAN HIBOYO als BELO cepat-cepat menaikan kambing tersebut ke atas sepeda motor tepatnya di belakang korban AZHAR yang masih stanbay di atas sepeda motor, kemudian setelah itu pada saat mereka hendak melaju untuk kabur, saksi AAN HIBOYO als BELO sempat menoleh ke arah rumah panggung warna hijau yang berada di seberang jalan tepatnya di depan tempat mereka mencuri kambing, dan saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada salah seseorang dan berdiri di pintu rumah panggungnya, dan salah seorang warga tersebut melihat mereka berdua melakukan pencurian terhadap satu ekor kambing, lalu setelah itu mereka kabur menuju Desa Sampungu.

- Bahwa sekitar Pukul 03:00 Wita, saksi MUHAMMAD sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sawahnya di So Salaja Lopi watasan Dusun Oi Fanda Desa Sampungu, pada saat saksi MUHAMMAD melintas di Dusun Saba tiba-tiba saksi MUHAMMAD melihat ada batang bambu yang menghadang jalan raya, yang mana ujung batang bambu dipegang oleh sdr SALAHUDIN (DPO) pada sisi sebelah utara jalan raya dan ujung batang bambu yang sebelah selatan dipegang oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD langsung menghentikan laju sepeda motornya dan menepi dipinggir jalan raya tepanya didepan baruga / pos jaga dengan lebih kurang sekitar 10 meter dengan tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang korban AZHAR dan saksi AAN HIBOYO als BELO dari arah Desa Sai (arah berlawanan dengan saksi MUHAMMAD) dengan menggunakan sepeda motor lalu menabrak bambu yang di palang oleh sdr SALAHUDIN Alias SALA (DPO) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN setelah menabrak bambu tersebut saksi AAN HIBOYO als BELO teratuh di dekat tiang listrik bersama satu ekor kambing, sedangkan korban AZHAR jatuh di jalan dekat sepeda motor dengan posisi miring kekanan, setelah itu datang sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO)

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri korban AZHAR sambil membawa kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu korban AZHAR langsung bangun dan hendak mencabut parangnya lalu Sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung memukul tangan korban AZHAR dengan menggunakan kayu yang dibawanya hingga parang yang dibawa oleh korban AZHAR terjatuh. tidak lama kemudian datang terdakwa WAWAN SETIAWAN dari belakang korban AZHAR dengan membawa kayu dan langsung memukul kepala korban AZHAR sebanyak dua kali hingga korban AZHAR terjatuh, setelah itu korban AZHAR berteriak dengan menggunakan bahasa Bima **"RAI BELO"** yang artinya **"LARI BELO"**, sehingga saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung berlari sambil menoleh kebelakang ketika di kejar oleh sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) dan saksi AAN HIBOYO als BELO langsung kabur ke arah Pantai.

- Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi YUSRAN selaku Kepala Desa Sampungu diberitahukan oleh warga bahwa ada yang meninggal di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kec Soromandi, Kab Bima, sehingga pada saat itu saksi YUSRAN lalu menuju tempat kejadian tersebut dan setelah tiba saksi YUSRAN mengecek keadaan korban AZHAR dengan menggunakan senter HP dan pada saat itu saksi YUSRAN melihat sepeda motor korban AZHAR dengan posisi membentang di got dan korban AZHAR tergeletak di bawah got dengan posisi tengkurap, setelah melihat situasi tersebut saksi YUSRAN menghubungi BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu menggunakan telpon dan memberitahukan hal tersebut dan setelah 30 menit kemudian datang anggota polsek soromandi yaitu BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu dan membawa mayat korban AZHAR ke rumah korban Azhar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), mengakibatkan korban mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam hasil autopsi, Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K,M.Si,Med, dokter forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. berdasarkan surat permintaan Visum et repertum dari kepala kepolisian Resor Bima korban bernama AZHAR berjenis kelamin laki laki meninggal akibat kecelakaan didusun Saba desa sampungu kec soromandi kab Bima

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari jumat tanggal sebelas November dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tiga waktu Indonesia Tengah

2. deskripsi umum

setelah kubur digali tampak jenazah dibalut kain kafan. jenazah tampak telah mengalami pembusukan yaitu ; sebagian besar kulit ari telah megelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh otot membengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh , mata membusuk dan lidah keluar, rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk

3. kepala: rambut kepala berwarna hitam dengan panjang rerata empat sentimeter, tidak terdapat luka luka terbuka dan tidak terdapat kelainan anatomi

1. terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter dan tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramater (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membusuk dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah besar di otak

2. tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi

3. rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraorbitalis os frontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis

4. batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.

5. penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os occipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol

6. tulang mastoideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.

7. penonjolan tulang wajah (os xygomaticus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomaxilaris cenderung berbentuk lurus . tidak terdapat patah tulang xygomaticus

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bentuk tulang rahang atas (ox maxila) : berbentuk huruh U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi graham ketiga telah tumbuh.
9. tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi graham ketiga telah tumbuh
10. leba sudut antara tulang hidung (aspertura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.
4. leher : sebagian besar kulit ri leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher (verbra vervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.
5. bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.
6. dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tuang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan dara rongga dada. keduaparu paru telah melisut dan membubur berwarna kehihitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. pnjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulag dada bagian tengah yujuh sentimeter.
7. punggung : **didapatan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis)
8. perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut. tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.
9. tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.
10. tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan
11. kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangankaki kanan.

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

dari fakta fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan tas jenazah laki laki berusia sekitar delapan belas tahun, ras meongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut maka saya simpulkan sebagai berikut.

1. terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul
2. didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans sejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul
3. terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parietal occipital dextra) yang berbentuk X disertai gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.
4. sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parietotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), pada hari **Jum'at Tanggal 11 November 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di jalan Raya Dsn Saba, desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, kabupaten. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan melukai berat orang lain yang yang mengakibatkan kematian** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 02.00 Wita saksi AAN HIBOYO als BELO bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampungu, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi AAN HIBOYO als BELO untuk mencuri kambing di Desa Sai Kec. Soromandi, kemudian setelah itu mereka berdua pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih milik korban AZHAR dimana yang membawa sepeda motor adalah korban AZHAR sedangkan saksi AAN HIBOYO als BELO dalam posisi di bonceng, dimana saat itu mereka melintasi Dsn. Saba untuk pergi ke Desa Sai tersebut dan saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada beberapa orang warga Dsn. Saba yang sedang duduk nongkrong di bale-bale (sarangge) yang ada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain Sdr. JAKIR (nama panggilan), Sdr. DEDI (nama panggilan), Sdr. MUJA (nama panggilan), Sdr. AIDI (nama panggilan) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN dan pada saat itu ke lima orang tersebut melihat mereka berdua melintas di jalan raya tersebut, kemudian setelah sampai di Desa Sai tepatnya di ujung utara Desa Sai, mereka melihat 1 (satu) ekor kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah timur jalan raya) dan korban AZHAR sempat mengatakan **"itu ada kambing"** sehingga pada saat itu mereka terlebih dahulu melewati kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah sepeda motor dan langsung mendekati serta memepetkan sepeda motor di dekat kambing yang sedang tidur, lalu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengangkat kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan, dan dalam waktu yang bersamaan kambing tersebut langsung mengeluarkan suara sehingga saksi AAN HIBOYO als BELO cepat-cepat menaiki kambing tersebut ke atas sepeda motor tepatnya di belakang korban AZHAR yang masih stanbay di atas sepeda motor, kemudian setelah itu pada saat mereka hendak melaju untuk kabur, saksi AAN HIBOYO als BELO sempat menoleh ke arah rumah panggung warna hijau yang berada di seberang jalan tepatnya di depan tempat mereka mencuri kambing, dan saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada salah seseorang dan berdiri di pintu rumah panggungnya, dan salah seorang warga tersebut melihat mereka berdua melakukan pencurian terhadap satu ekor kambing, lalu setelah itu mereka kabur menuju Desa Sampungu.

- Bahwa sekitar Pukul 03:00 Wita, saksi MUHAMMAD sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sawahnya di So Salaja Lopi watasen Dusun Oi Fanda Desa Sampungu, pada saat saksi MUHAMMAD melintas di Dusun Saba tiba-tiba saksi MUHAMMAD melihat ada batang bambu yang menghadang jalan raya, yang mana ujung batang bambu dipegang oleh sdra SALAHUDIN (DPO) pada sisi sebelah utara jalan raya dan ujung batang bambu yang sebelah selatan dipegang oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD langsung

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan laju sepeda motornya dan menepi dipinggir jalan raya tepanya didepan baruga / pos jaga dengan lebih kurang sekitar 10 meter dengan tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang korban AZHAR dan saksi AAN HIBOYO als BELO dari arah Desa Sai (arah berlawanan dengan saksi MUHAMMAD) dengan menggunakan sepeda motor lalu menabrak bambu yang di palang oleh sdr SALAHUDIN Alias SALA (DPO) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN setelah menabrak bambu tersebut saksi AAN HIBOYO als BELO teratuh di dekat tiang listrik bersama satu ekor kambing, sedangkan korban AZHAR jatuh di jalan dekat sepeda motor dengan posisi miring kekanan, setelah itu datang sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung menghampiri korban AZHAR sambil membawa kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu korban AZHAR langsung bangun dan hendak mencabut parangnya lalu Sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung memukul tangan korban AZHAR dengan menggunakan kayu yang dibawanya hingga parang yang dibawa oleh korban AZHAR terjatuh. tidak lama kemudian datang terdakwa WAWAN SETIAWAN dari belakang korban AZHAR dengan membawa kayu dan langsung memukul kepala korban AZHAR sebanyak dua kali hingga korban AZHAR terjatuh, setelah itu korban AZHAR berteriak dengan menggunakan bahasa Bima **"RAI BELO"** yang artinya **"LARI BELO"**, sehingga saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung berlari sambil menoleh kebelakang ketika di kejar oleh sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) dan saksi AAN HIBOYO als BELO langsung kabur ke arah Pantai.

- Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi YUSRAN selaku Kepala Desa Sampungu diberitahukan oleh warga bahwa ada yang meninggal di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kec Soromandi, Kab Bima, sehingga pada saat itu saksi YUSRAN lalu menuju tempat kejadian tersebut dan setelah tiba saksi YUSRAN mengecek keadaan korban AZHAR dengan menggunakan senter HP dan pada saat itu saksi YUSRAN melihat sepeda motor korban AZHAR dengan posisi membentang di got dan korban AZHAR tergeletak di bawah got dengan posisi tengkurap, setelah melihat situasi tersebut saksi YUSRAN menghubungi BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu menggunakan telpon dan memberitahukan hal tersebut dan setelah 30 menit kemudian datang anggota polsek soromandi yaitu BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu dan membawa mayat korban AZHAR ke rumah korban Azhar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAHUDIN als SALA (DPO), mengakibatkan korban mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam hasil autopsi, Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K,M.Si,Med, dokter forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. berdasarkan surat permintaan Visum et repertum dari kepala kepolisian Resor Bima korban bernama AZHAR berjenis kelamin laki laki meninggal akibat kecelakaan didusun Saba desa sampungu kec soromandi kab Bima pada hari jumat tanggal sebelas November dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tiga waktu Indonesia Tengah

2. deskripsi umum

setelah kubur digali tampak jenazah dibalut kain kafan. jenazah tampak telah mengalami pembusukan yaitu ; sebagian besar kulit ari telah megelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh ototmembengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh, mata membubur dan lidah keluar, rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk

3. terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter da tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membubur dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah beasr di otak

1. tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi
2. rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraotbitalis os fontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis
3. batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.
4. penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os sccipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. tulang mastroideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.
6. penonjolan tulang wajah (os xygometricus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomaticomaxilaris cenderung berbentuk lurus . tidak terdapat patah tulang xygomaticus
7. bentuk tulang rahang atas (ox maxila) : berbentuk huruh U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi graham ketiga telah tumbuh.
8. tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi graham ketiga telah tumbuh
9. lebar sudut antara tulang hidung (aspertura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.
4. leher : sebagian besar kulit ri leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher (verbra vervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.
5. bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.
6. dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tuang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan dara rongga dada. keduaparu paru telah melisut dan membubur berwarna kehitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. prnjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulang dada bagian tengah yujuh sentimeter.
7. punggung : **didapatkan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis)
8. perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut.
tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.

9. tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.

10. tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan

11. kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangankaki kanan.

KESIMPULAN :

dari fakta fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan tas jenazah laki laki berusia sekitar delapan belas tahun, ras meongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut maka saya simpulkan sebgai berikut.

1. terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul
2. didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans sejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul
3. terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parictemporal occipital dextra) yang berbentuk X disertai gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.
4. sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parictotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KELIMA :

Bahwa Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), pada hari **Jum'at Tanggal 11 November 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di jalan Raya Dsn Saba, desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, kabupaten. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 02.00 Wita saksi AAN HIBOYO als BELO bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampungu, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi AAN HIBOYO als BELO untuk mencuri kambing di Desa Sai Kec. Soromandi, kemudian setelah itu mereka berdua pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik korban AZHAR dimana yang membawa sepeda motor adalah korban AZHAR sedangkan saksi AAN HIBOYO als BELO dalam posisi di bonceng, dimana saat itu mereka melintasi Dsn. Saba untuk pergi ke Desa Sai tersebut dan saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada beberapa orang warga Dsn. Saba yang sedang duduk nongkrong di bale-bale (sarangge) yang ada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain Sdr. JAKIR (nama panggilan), Sdr. DEDI (nama panggilan), Sdr. MUJA (nama panggilan), Sdr. AIDI (nama panggilan) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN dan pada saat itu ke lima orang tersebut melihat mereka berdua melintas di jalan raya tersebut, kemudian setelah sampai di Desa Sai tepatnya di ujung utara Desa Sai, mereka melihat 1 (satu) ekor kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah timur jalan raya) dan korban AZHAR sempat mengatakan **"itu ada kambing"** sehingga pada saat itu mereka terlebih dahulu melewati kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah sepeda motor dan langsung mendekati serta memepetkan sepeda motor di dekat kambing yang sedang tidur, lalu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengangkat kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan, dan dalam waktu yang bersamaan kambing tersebut langsung mengeluarkan suara sehingga saksi AAN HIBOYO als BELO cepat-cepat menaikan kambing tersebut ke atas sepeda motor tepatnya di belakang korban AZHAR yang masih stanbay di atas sepeda motor, kemudian setelah itu pada saat mereka hendak melaju untuk kabur, saksi AAN HIBOYO als BELO sempat menoleh ke arah rumah panggung warna hijau yang berada di seberang jalan tepatnya di depan tempat mereka mencuri kambing, dan saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada salah seseorang dan berdiri di pintu rumah panggungnya, dan salah seorang warga tersebut melihat mereka berdua melakukan pencurian terhadap satu ekor kambing, lalu setelah itu mereka kabur menuju Desa Sampungu dan selanjutnya ketika memasuki Dsn. Saba Desa Sampungu tiba-tiba saksi AAN HIBOYO als BELO dan korban di lempari batu berkali-kali dari arah sebelah kanan

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya tersebut, sehingga saksi AAN HIBOYO als BELO dan korban menoleh ke arah kanan sambil melaju, dan saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO melihat yang melempari adalah Sdr. JAKIR (nama panggilan), Sdr. DEDI (nama panggilan), Sdr. MUJA (nama panggilan) Sdr. AIDI (nama panggilan) dan beberapa orang warga yang tidak ketahui identitasnya

- Bahwa sekitar Pukul 03:00 Wita, saksi MUHAMMAD sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sawahnya di So Salaja Lopi watasan Dusun Oi Fanda Desa Sampungu, pada saat saksi MUHAMMAD melintas di Dusun Saba tiba-tiba saksi MUHAMMAD melihat ada batang bambu yang menghadang jalan raya, yang mana ujung batang bambu dipegang oleh sdr SALAHUDIN (DPO) pada sisi sebelah utara jalan raya dan ujung batang bambu yang sebelah selatan dipegang oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD langsung menghentikan laju sepeda motornya dan menepi dipinggir jalan raya tepanya didepan baruga / pos jaga dengan lebih kurang sekitar 10 meter dengan tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang korban AZHAR dan saksi AAN HIBOYO als BELO dari arah Desa Sai (arah berlawanan dengan saksi MUHAMMAD) dengan menggunakan sepeda motor lalu menabrak bambu yang di palang oleh sdr SALAHUDIN Alias SALA (DPO) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN setelah menabrak bambu tersebut saksi AAN HIBOYO als BELO teratuh di dekat tiang listrik bersama satu ekor kambing, sedangkan korban AZHAR jatuh di jalan dekat sepeda motor dengan posisi miring kekanan, setelah itu datang sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung menghampiri korban AZHAR sambil membawa kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu korban AZHAR langsung bangun dan hendak mencabut parangnya lalu Sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung memukul tangan korban AZHAR dengan menggunakan kayu yang dibawanya hingga parang yang dibawa oleh korban AZHAR terjatuh. tidak lama kemudian datang terdakwa WAWAN SETIAWAN dari belakang korban AZHAR dengan membawa kayu dan langsung memukul kepala korban AZAHAR sebanyak dua kali hingga korban AZHAR terjatuh, setelah itu korban AZHAR berteriak dengan menggunakan bahasa Bima “**RAI BELO**” yang artinya “**LARI BELO**”, sehingga saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung berlari sambil menoleh kebelakang ketika di kejar oleh sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) dan saksi AAN HIBOYO als BELO langsung kabur ke arah Pantai.

- Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi YUSRAN selaku Kepala

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampungu diberitahukan oleh warga bahwa ada yang meninggal di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kec Soromandi, Kab Bima, sehingga pada saat itu saksi YUSRAN lalu menuju tempat kejadian tersebut dan setelah tiba saksi YUSRAN mengecek keadaan korban AZHAR dengan menggunakan senter HP dan pada saat itu saksi YUSRAN melihat sepeda motor korban AZHAR dengan posisi membentang di got dan korban AZHAR tergeletak di bawah got dengan posisi tengkurap, setelah melihat situasi tersebut saksi YUSRAN menghubungi BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu menggunakan telpon dan memberitahukan hal tersebut dan setelah 30 menit kemudian datang anggota polsek soromandi yaitu BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu dan membawa mayat korban AZHAR ke rumah korban Azhar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), mengakibatkan korban mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam hasil autopsi, Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K,M.Si,Med, dokter forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. berdasarkan surat permintaan Visum et repertum dari kepala kepolisian Resor Bima korban bernama AZHAR berjenis kelamin laki laki meninggal akibat kecelakaan didusun Saba desa sampungu kec soromandi kab Bima pada hari jumat tanggal sebelas November dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tiga waktu Indonesia Tengah

2. deskripsi umum

setelah kubur digali tampak jenazah dibalut kain kafan. jenazah tampak telah mengalami pembusukan yaitu ; sebagian besar kulit ari telah megelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh ototmembengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh , mata membubur dan lidah keluar, rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk

3. kepala: rambut kepala berwarna hitam dengan panjang rerata empat sentimeter, tidak terdapat luka luka terbuka dan tidak terdapat kelainan anatomi

1. terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter da tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membubur dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah besar di otak
2. tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi
 3. rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraorbitalis os fontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis
 4. batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.
 5. penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os occipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol
 6. tulang mastoideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.
 7. penonjolan tulang wajah (os xygomaticus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomaxilaris cenderung berbentuk lurus . tidak terdapat patah tulang xygomaticus
 8. bentuk tulang rahang atas (os maxila) : berbentuk huruf U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi grahman ketiga telah tumbuh.
 9. tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi grahman ketiga telah tumbuh
 10. lebar sudut antara tulang hidung (asptura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.
4. leher : sebagian besar kulit di leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher (verbra cervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.
6. dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tuang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan dara rongga dada. keduaparu paru telah melisut dan membubur berwarna kehitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. panjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulang dada bagian tengah yujuh sentimeter.
7. punggung : **didapatan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis)
8. perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut. tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.
9. tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.
10. tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan
11. kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangkankaki kanan.

KESIMPULAN :

dari fakta fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan tas jenazah laki laki berusia sekitar delapan belas tahun, ras meongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut maka saya simpulkan sebgaai berikut.

1. terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul
2. didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans ejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul
3. terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parictemporal occipital dextra) yang berbentuk X disertai gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parictotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU :

KEENAM :

Bahwa Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), pada hari **Jum'at Tanggal 11 November 2022 Sekitar Pukul 03.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di jalan Raya Dsn Saba, desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, kabupaten. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan mengakibatkan mati** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 02.00 Wita saksi AAN HIBOYO als BELO bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampungu, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi AAN HIBOYO als BELO untuk mencuri kambing di Desa Sai Kec. Soromandi, kemudian setelah itu mereka berdua pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik korban AZHAR dimana yang membawa sepeda motor adalah korban AZHAR sedangkan saksi AAN HIBOYO als BELO dalam posisi di bonceng, dimana saat itu mereka melintasi Dsn. Saba untuk pergi ke Desa Sai tersebut dan saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada beberapa orang warga Dsn. Saba yang sedang duduk nongkrong di bale-bale (sarangge) yang ada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain Sdr. JAKIR (nama panggilan), Sdr. DEDI (nama panggilan), Sdr. MUJA (nama panggilan), Sdr. AIDI (nama panggilan) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN dan pada saat itu ke lima orang tersebut melihat mereka berdua melintas di jalan raya tersebut, kemudian setelah sampai di Desa Sai tepatnya di ujung utara Desa Sai, mereka melihat 1 (satu) ekor kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah timur jalan raya) dan korban AZHAR sempat mengatakan **"itu ada kambing"** sehingga pada saat itu

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terlebih dahulu melewati kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah sepeda motor dan langsung mendekati serta memepetkan sepeda motor di dekat kambing yang sedang tidur, lalu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengangkat kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan, dan dalam waktu yang bersamaan kambing tersebut langsung mengeluarkan suara sehingga saksi AAN HIBOYO als BELO cepat-cepat menaikan kambing tersebut ke atas sepeda motor tepatnya di belakang korban AZHAR yang masih stanbay di atas sepeda motor, kemudian setelah itu pada saat mereka hendak melaju untuk kabur, saksi AAN HIBOYO als BELO sempat menoleh ke arah rumah panggung warna hijau yang berada di seberang jalan tepatnya di depan tempat mereka mencuri kambing, dan saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO melihat ada salah seseorang dan berdiri di pintu rumah panggungnya, dan salah seorang warga tersebut melihat mereka berdua melakukan pencurian terhadap satu ekor kambing, lalu setelah itu mereka kabur menuju Desa Sampungu.

- Bahwa sekitar Pukul 03:00 Wita, saksi MUHAMMAD sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sawahnya di So Salaja Lopi watasan Dusun Oi Fanda Desa Sampungu, pada saat saksi MUHAMMAD melintas di Dusun Saba tiba-tiba saksi MUHAMMAD melihat ada batang bambu yang menghadang jalan raya, yang mana ujung batang bambu dipegang oleh sdra SALAHUDIN Als. SALA (DPO) pada sisi sebelah utara jalan raya dan ujung batang bambu yang sebelah selatan dipegang oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD langsung menghentikan laju sepeda motornya dan menepi dipinggir jalan raya tepanya didepan baruga / pos jaga dengan lebih kurang sekitar 10 meter dengan tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang korban AZHAR dan saksi AAN HIBOYO als BELO dari arah Desa Sai (arah berlawanan dengan saksi MUHAMMAD) dengan menggunakan sepeda motor lalu menabrak bambu yang di palang oleh sdr SALAHUDIN Alias SALA (DPO) dan terdakwa WAWAN SETIAWAN setelah menabrak bambu tersebut saksi AAN HIBOYO als BELO teratuh di dekat tiang listrik bersama satu ekor kambing, sedangkan korban AZHAR jatuh di jalan dekat sepeda motor dengan posisi miring kekanan, setelah itu datang sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung menghampiri korban AZHAR sambil membawa kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu korban AZHAR langsung bangun dan hendak mencabut parangnya lalu Sdr

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAHUDIN alias SALA (DPO) langsung memukul tangan korban AZHAR dengan menggunakan kayu yang dibawanya hingga parang yang dibawa oleh korban AZHAR terjatuh, tidak lama kemudian datang terdakwa WAWAN SETIAWAN dari belakang korban AZHAR dengan membawa kayu dan langsung memukul kepala korban AZHAR sebanyak dua kali hingga korban AZHAR terjatuh, setelah itu korban AZHAR berteriak dengan menggunakan bahasa Bima **"RAI BELO"** yang artinya **"LARI BELO"**, sehingga saat itu saksi AAN HIBOYO als BELO langsung berlari sambil menoleh kebelakang ketika di kejar oleh sdr SALAHUDIN alias SALA (DPO) dan saksi AAN HIBOYO als BELO langsung kabur ke arah Pantai.

- Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi YUSRAN selaku Kepala Desa Sampungu diberitahukan oleh warga bahwa ada yang meninggal di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kec Soromandi, Kab Bima, sehingga pada saat itu saksi YUSRAN lalu menuju tempat kejadian tersebut dan setelah tiba saksi YUSRAN mengecek keadaan korban AZHAR dengan menggunakan senter HP dan pada saat itu saksi YUSRAN melihat sepeda motor korban AZHAR dengan posisi membentang di got dan korban AZHAR tergeletak di bawah got dengan posisi tengkurap, setelah melihat situasi tersebut saksi YUSRAN menghubungi BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu menggunakan telpon dan memberitahukan hal tersebut dan setelah 30 menit kemudian datang anggota polsek soromandi yaitu BHABINKAMTIBMAS Desa Sampungu dan membawa mayat korban AZHAR ke rumah korban Azhar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr SALAHUDIN als SALA (DPO), mengakibatkan korban mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam hasil autopsi, Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K,M.Si,Med, dokter forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. berdasarkan surat permintaan Visum et repertum dari kepala kepolisian Resor Bima korban bernama AZHAR berjenis kelamin laki laki meninggal akibat kecelakaan didusun saba desa sampungu kec soromandi kab Bima pada hari jumat tanggal sebelas November dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tiga waktu Indonesia Tengah
2. deskripsi umum

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kubur digali tampak jenazah dibalut kain kafan. jenazah tampak telah mengalami pembusukan yaitu ; sebagian besar kulit ari telah megelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh otot membengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh , mata membubur dan lidah keluar, rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk

3. kepala: rambut kepala berwarna hitam dengan panjang merata empat sentimeter, tidak terdapat luka luka terbuka dan tidak terdapat kelainan anatomi :

1. terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter da tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membubur dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah beasr di otak

2. tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi

3. rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraotbitalis os fontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis

4. batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.

5. penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os sccipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol

6. tulang mastroideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.

7. penonjolan tulang wajah (os xygometricus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomaticomaxilaris cendrung berbentuk lurus . tidak terdapat patah tulang xygomaticus

8. bentuk tulang rahang atas (ox maxila) : berbentuk huruh U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi graham ketiga telah tumbuh.

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi graham ketiga telah tumbuh
10. leba sudut antara tulang hidung (asptura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.
11. leher : sebagian besar kulit ri leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher (verbra vervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.
12. bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.
13. dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tuang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan dara rongga dada. keduaparu paru telah melisut dan membubur berwarna kehitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. pnjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulag dada bagian tengah yujuh sentimeter.
14. punggung : **didapatan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis)
15. perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut. tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.
16. tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.
17. tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan
18. kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangkankaki kanan.

KESIMPULAN :

dari fakta fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan tas jenazah laki laki berusia sekitar delapan belas tahun, ras meongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut maka saya simpulkan sebagai berikut.

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul
2. didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans sejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul
3. terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parictemporal occipital dextra) yang berbentuk X disertai gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.
4. sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parictotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi kemudian Keberatan/Eksepsi tersebut, telah ditanggapi Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 November 2024, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Wawan Setiawan tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor Reg. Perk. PDM-143/N.2.14/Eoh.2.08/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Raba Bima;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RADYANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah matinya korban bernama AZHAR ;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi mengenal korban yaitu AZHAR, yang beralamat di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi mengenal korban karena merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa kematian korban AZHAR ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kejadian yang menyebabkan matinya korban AZHAR tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) bertempat di jalan Raya Desa Sampung tepatnya di Dusun Mada Oi Pupuk Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa informasi pertama kali Saksi dapatkan dari Syarifudin yang merupakan warga Dusun Mada Oi Pupuk Desa Sampung Kecamatan Soromandi dan kemudian juga Kepala Desa Sampung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi bersama keluarga korban AZHAR ;
- Bahwa Kepala Desa Sampung pada saat itu memberitahukan korban AZHAR mengalami kecelakaan di Jalan Raya Sampung tepatnya di Dusun Mada Oi Pupuk Desa Sampung dan setelah diberitahukan oleh Kepala Desa Sampung saksi dan keluarga korban datang ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban kerumah orang tuanya ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi tidak ikut mengangkat korban namun dari cerita orang jika saat itu korban sudah tidak bernyawa ;
- Bahwa saksi sempat mengetahui jika korban mengalami patah tangan kiri dan tangan kanan, luka lebam di bagian punggung, luka dibagian dahi, kaki kiri patah dan akibat luka tersebut korban AZHAR meninggal dunia ;
- Bahwa setelah seminggu lebih kejadian saksi baru tahu jika korban meninggal bukan karena kecelakaan lalu lintas melainkan di bunuh ;
- Bahwa saksi mengetahui korban mati dibunuh setelah diberitahukan oleh WAHYUDIN ketika WAHYUDIN menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada AAN HIBOYO dan saat ditanyakan AAN HIBOYO mengatakan jika korban meninggal karena dibunuh karena dugaan mencuri Kambing bersama dengan AAN HIBOYO di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa korban sempat di otopsi selang beberapa hari setelah dikuburkan namun saksi tidak tahu hasilnya dan Saksi juga tidak mengikuti proses Otopsi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAHLAN, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya, yaitu sehubungan dengan masalah anak saksi yang telah meninggal yang bernama AZHAR;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan meninggalnya AZHAR, dan pada saat kejadian Kepala Desa Sampungu YUSRAN sekitar pukul 05.00 WITA mengatakan kepada Saksi almarhum meninggal karena kecelakaan pada saat mengendarai Sepeda Motor di Dusun Mada Oi Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, namun setelah kejadian saksi diberitahu jika anak saksi menjadi korban pembunuhan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi kemudian sekitar pukul 04.00 WITA datang YUSUF dengan mengatakan “Anakmu Sudah Kecelakaan” sehingga membuat saksi kaget, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang Kepala Desa Sampungu Bersama Petugas Kepolisian Polsek Soromandi memberitahukan anak saksi yang bernama AZHAR sudah meninggal dunia yang membuat saksi langsung lemas dan pingsan ;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WITA, jenazah almarhum AZHAR sampai di rumah yang dibawa menggunakan Mobil Polsek Soromandi ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah jenazah sampai di rumah, jenazah di letakkan di ruang tengah rumah sampai sekitar pukul 11.00 WITA jenazah dimandikan dan langsung dibawa ke Masjid untuk disholatkan ;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir saksi bertemu dengan korban pada sekitar pukul 21.00 pada saat makan bersama di rumah saksi, kemudian setelah makan anak saksi AZHAR pergi jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang datang ke rumah mengajak anak Saksi AZHAR untuk pergi keluar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika AZHAR mencuri Kambing dan saksi pun tidak mengetahui anak saksi AZHAR pernah melakukan pencurian di waktu atau kepada korban yang lain ;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luka luka korban karena pada saat jenazah korban sampai di rumah, saksi tidak pernah memperhatikan luka yang berada di tubuh korban karena shock dan pingsan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi AAN WIBOWO sekali pada saat datang ke rumah saksi tetapi tidak pernah sampai mengobrol dengannya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

3. Saksi I MADE JULI DWI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukan korban AZHAR yang meninggal dunia di Jalan Raya Dusun Saba Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa kejadian penemuan korban AZHAR tersebut sudah lupa seingat saksi pada akhir tahun 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di RT 06/RW 03, Dusun Saba, Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi mengenali korban yang meninggal dunia adalah AZHAR karena masyarakat mengenalinya ;
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan piket dengan beberapa rekan lainnya lalu ada telepon dari salah seorang warga memberitahukan ada korban yang meninggal di Jalan Raya di Dusun Saba, Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, sehingga pada saat itu saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat kejadian tersebut sudah banyak orang dan melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup dan pada saat itu saksi mengecek keadaan AZHAR dengan menggunakan senter HP saksi, dan memeriksa identitas dari korban ;
- Bahwa kemudian setelah menaikn korban keatas mobil, kami membawa korban kerumah orang tuanya setelah sudah mengetahui identitas dari korban dari warga yang ada disana ;
- Bahwa saksi sempat menyarankan untuk dilukan otopsi kepada keluarga korban akan tetapi orang tua korban tidak menghendaknya ;
- Bahwa akhirnya otopsi dilakukan seingat saksi sekitar 1-2 minggu setelah kejadian penguburan korban AZHAR dan saat otopsi saksi ikut melakukan pengamanan disana namun saksi tiak tahu apa hasilnya ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian ada saksi melihat sebilah parang dilokasi kejadian ;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian itu ada warga yang mengaku kehilangan Kambing terkait pencurian dan sempat diamankan di Kantor Polsek Soromandi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika korban meninggal karena dianiaya dan dihadang menggunakan bambu karena mencuri Kambing dan menurut infrmasi korban sudah sering mencuri ;
- Bahwa yang saksi lihat korban pada saat ditempat kejadian mengalami luka pada bagian kepala dan tangan serta saksis empat memeriksa denyut nadi namun sudah tidak ada ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

4. Saksi RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada orang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Lintas Sai Sampungu tepatnya di Dusun Saba Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah bernama AZHAR, yang beralamat di Dusun Wadu Mbuku Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa yang Saksi ketahui AZHAR meninggal dunia karena di duga kecelakaan atau jatuh dari motor ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui meninggalnya AZHAR dari pengumuman di Masjid dan setelah mendengar kabar tersebut lalu saksi pergi kerumah duka, dan saat berada dirumah duka keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai kecelakaan sehingga orang tua korban membuat Surat Pernyataan keberatan untuk di lakukan otopsi, dan saat itu saksi turut sebagai saksi di dalam Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa setelah dua hari korban dikuburkan kami mendapat informasi pada saat kejadian korban AZHAR ada bersama temannya bersama temannya bernama AAN dan masih hidup dan teman korban mengakui korban AZHAR bukan kecelakaan namun di bunuh orang dan saksi mendengar hal tersebut hanya cerita dari masyarakat yang berkembang di Desa, sedangkan saksi tidak pernah mendengar langsung dari AAN ;
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi sempat melihat korban mengalami luka pada bagian dahi korban, dan keluar darah dari hidung korban, sedangkan luka yang lain saksi tidak perhatikan ;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

5. Saksi YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada ditemukan orang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Lintas Sai Sampungu tepatnya di Dusun Saba Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya saksi di datangi SYARIFUDINN Alias MONE, warga Dusun Mada Oi Pupu, Desa Sampungu, yang memberitahukan jika ada yang meninggal Jalan Lintas Sai Sampungu tepatnya di Dusun Saba Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sehingga pada saat itu saksi langsung bersiap siap lalu menuju tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa sesampai di lokasi sudah banyak orang yang melihat dan ada yang saksi kenali yaitu ABDUL KARIM, ADHAR, dan SYAMSUDIN A BAKAR, dan pada saat itu saksi mengecek yang meninggal adalah AZHAR warga tempat Saksi tinggal, dan kemudian Saksi mengecek keadaan AZHAR menggunakan penerangan senter HP saksi, pada saat itu saksi melihat Sepeda Motor korban posisinya membenteng got ke arah barat dan korban AZHAR tergeletak di bawah got posisi telungkup, sedangkan di lokasi ditemukan seekor Kambing yang diberitahu oleh ABDUL KARIM yang sudah mengikat seekor Kambing di tiang pintu pagar masuk rumah SALAHUDIN GONTA ;
- Bahwa setelah melihat situasi tersebut saksi langsung pergi ke Kantor Desa untuk mencari Sinyal Wifi dan mengirimkan foto korban ke Bhabinkamtibmas Desa Sampungu di karenakan sinyal wifi yang kurang bagus sehingga saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sampungu menggunakan telpon biasa, dan pada saat itu tersambung dan memberitahukan hal tersebut dan Bhabinkamtibmas Desa Sampungu ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke tempat kejadian dan duduk bersama ADHAR, setelah 30 menit kemudian datang Anggota Polsek Soromandi yaitu PAK ARIF dan PAK MADE JULI, lalu mengecek keadaan korban, setelah itu korban AZHAR dinaikkan ke Bak Belakang mobil Polsek Soromandi lalu Sepeda Motor dan seekor Kambing tersebut diangkat oleh ABDUL KARIM, bersama Anggota Polsek Soromandi ke bak belakang mobil Polsek dan kemudian mengantarkan korban AZHAR ke rumah orang tuanya dan kemudian saksi pulang ke rumah untuk sholat subuh ;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WITA, saksi ke rumah korban sendiri, pada saat itu sudah ramai orang dan pada saat itu ada Anggota Polsek Soromandi berkordinasi dengan orang tua korban yaitu sdr SAHLAN, terkait apakah korban di otopsi atau bagaimana namun tanggapan sdr SAHLAN mengiklaskan kematian anaknya, dan pada saat itu sdr SAHLAN menyampaikan mau mati dalam kecelakaan ataupun di bunuh saksi sudah iklas, namun saksi menawarkan lagi di karnakan waktu penguburan masih lama, sehingga pada saat itu di buat kan surat pernyataan penolakan otopsi yang di tanda tangani oleh sdr SAHLAN setelah itu saksi pulang ke rumah, dan setelah jum'at korban di kubur ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

6. Saksi M. SALEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya, yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat di bertempat di Jalan Lintas Sai Sampungu tepatnya di Dusun Saba Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban AZHAR dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan AZHAR hanya bertetangga saja ;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu korban AZHAR meninggal dunia karena di duga kecelakaan atau jatuh dari motor ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah istri saksi menghubungi saksi yang saat itu Saksi sedang berada di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, yang memberitahukan kepada saksi AZHAR meninggal dunia karena kecelakaan atau jatuh dari motor dan mendengar kabar tersebut saksi langsung pulang ke Sampunggu ;
- Bahwa setelah tiba di rumah duka saksi melihat keadaan AZHAR dan yang saksi memangku korban pada saat dimandikan pada bagian pantatnya ;
- Bahwa yang saksi lihat saat korban AZHAR mengalami luka pada bagian tanggan kiring, kening, jembol kaki sebelah kanan, dan keluar darah di hidung korban, itu saja yang saksi perhatikan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

7. Saksi AAN HIBOYO Alias BELO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah kematian terhadap korban AZHAR ;
- Bahwa kejadian kematian korban AZHAR tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Dusun Saba Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang saksi melihat langsung dan mengenali pelaku yang melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban AZHAR karena Saksi berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WITA saksi bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampung, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi untuk mencuri Kambing di Desa Sai Kecamatan Soromandi, kemudian setelah itu kami berdua pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih milik korban AZHAR dimana yang membawa Sepeda Motor adalah korban AZHAR sedangkan saksi dalam posisi di bonceng ;
- Bahwa saat Saksi bersama AZHAR berboncengan Sepeda Motor Scopy menuju kearah Timur dan saat melintasi Dusun Saba untuk menuju ke Desa Sai tersebut dan saksi melihat ada beberapa orang warga Dusun Saba yang sedang duduk nongkrong di bale-bale (Sarangge) yang ada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain JAKIR, DEDI, MUJA, AIDI dan SALA dan Terdakwa dan pada saat itu mereka melihat kami berdua melintas di jalan raya tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di ujung Utara Desa Sai, Sdr. AZHAR melihat ada 1 (satu) ekor Kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah timur jalan raya) dan AZHAR mengatakan *"itu ada Kambing"* sehingga pada saat itu kami terlebih dahulu melewati Kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah Sepeda Motor dan langsung mendekati Kambing yang sedang tidur, lalu saksi langsung turun dari Sepeda Motor dan langsung mengangkat Kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan, lalu saksi menaikan Kambing tersebut ke atas Sepeda Motor di belakang korban AZHAR yang ada di atas sepeda motor Scopy dan kemudian setelah itu kami kabur menuju Desa Sampung ;
- Bahwa saat melintas di Dusun Saba Desa Sampung tiba-tiba kami berdua di lempari batu berkali-kali dari arah sebelah kanan jalan raya tersebut, sehingga kami berdua menoleh ke arah kanan sambil melaju,

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi melihat yang melempari kami tersebut adalah JAKIR, DEDI, MUJA, AIDI dan beberapa orang warga yang tidak saksi ketahui, dan saat itu saksi sempat memberitahu korban agar jangan menengok kebelakang untuk melihat jalan didepan namun saat korban kembali menghadapkan wajahnya kearah depan tiba tiba kepala korban menabrak potongan bambu menghadang di tengah jalan yang ujungnya dipegang oleh SALAHUDIN yang berdiri di sebelah kanan jalan raya dan ujung yang lain dipegang oleh Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri jalan raya ;

- Bahwa setelah menabrak potongan Bambu yang dihadangkan ditengah jalan tersebut dan mengenai dahi korban AZHAR kemudian kami berdua terjatuh, saat itu saksi terlempar bersama 1 (satu) ekor Kambing dan menabrak pagar halaman rumah warga yang terbuat dari bambu, lalu saksi jatuh di dekat tiang listrik di dalam halaman rumah salah satu warga sedangkan korban AZHAR terseret Sepeda Motor dan jatuh di atas aspal jalan raya bersama dengan Sepeda Motor tersebut dengan posisi miring ke kanan, kemudian setelah terjatuh tersebut, saksi bangun dan melihat korban AZHAR sudah berdiri di jalan raya dengan keadaan pelipis sudah berdarah dan Sepeda Motor berada di dekatnya, lalu setelah itu saksi melihat SALAHUDIN berjalan sambil membawa potongan kayu mendekati korban AZHAR dan pada saat yang bersamaan korban AZHAR hendak mencabut sebilah parang yang di selipkan di pinggang sebelah kirinya, namun SALAHUDIN langsung memukul tangan kiri korban. AZHAR dengan menggunakan potongan kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang yang di bawa oleh AZHAR terjatuh ke aspal, lalu setelah itu datang Terdakwa dari arah belakang dengan membawa potongan kayu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul kepala bagian belakang korban AZHAR sebanyak dua kali dengan menggunakan potongan kayu tersebut setelah itu korban terjatuh dan korban AZHAR sempat berteriak dengan menggunakan bahasa Bima "RAI BELO" yang artinya "LARI BELO", dan saat itu saya langsung berlari sambil menoleh ke arah belakang dan saya melihat SALAHUDIN langsung mengejar saksi dan saksi langsung kabur ke arah pantai sehingga Saksi berhasil menyelamatkan diri ;

- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr. AZHAR tersebut karena merupakan teman bermain saksi, sedangkan dengan Terdakwa WAWAN SETIAWAN, SALAHUDIN, JAKIR, DEDI, MUJA, dan AIDI saksi sudah

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalnya karena mereka sering datang ke Dusun tempat saksi tinggal dan saksi juga sering bergaul di Dusun Saba, sehingga Saksi mengenalinya ;

- Bahwa ada beberapa orang yang melempari saksi bersama dengan korban AZHAR saat berboncengan mengendarai Sepeda Motor Scopy tersebut, dan yang Saksi kenali yaitu JAKIR, DEDI, MUJA, AIDI dan ada beberapa orang lagi yang tidak saksi kenali ;

- Bahwa jarak saksi dengan SALAHUDIN dan Terdakwa pada saat keduanya melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. AZHAR tersebut yaitu kurang lebih sekitar 5 (lima) meter dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi ;

- Bahwa keadaan pada malam kejadian tersebut jalan raya dan keadaan terang, karena ada lampu penerangan di depan rumah salah satu warga tempat saksi terjatuh serta saat itu lampu Sepeda Motor Honda Scopy milik korban masih menyala, sehingga saksi bisa melihat kejadian pada saat itu ;

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri Sepeda Motor tersebut yaitu Sepeda Motor Honda Scopy warna putih, nomor polisi saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah terjatuh karena menabrak bambu korban dan Sepeda Motor tersebut jatuh di tengah jalan bukan dipinggir selokan/got dan saksi tidak mengetahui mengapa korban ditemukan diselokan bersama dengan motornya ;

- Bahwa potongan bambu yang dipegang oleh salahudin dan Terdakwa yang memalang jalan kami, digerak gerakan naik turun dan diarahkan ke kepala pengendara Sepeda Motor korban AZHAR ;

- Bahwa saat ditunjukkan foto rekonstruksi dan foto TKP dipersidangan, saksi membenarkannya ;

- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan ada motor lain yang ada ditempat kejadian ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa memakai sweater dan SALAHUDIN memakai baju kaos ;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti motor Honda Scopy warna putih adalah milik korban yang digunakan oleh saksi dan korban pada saat kejadian namun kondisinya tidak rusak parah seperti dalam foto yang ditunjukkan dipersidangan ;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum saksi diamankan di Kantor Polisi saksi sempat memberikan menerangkan yaitu tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh korban AZHAR karena saat itu saksi masih takut untuk ngomong jujur untuk menyebut nama pelaku karena Saksi khawatir terjadi perang kampung ;
- Bahwa setelah sepuluh hari setelah kejadian saksi mimpi di datangi oleh arwah korban sehingga saksi jujur dan memberikan keterangan kepada Kepolisian dengan kejadian sebenarnya tentang apa yang Saksi alami dan lihat sendiri dan berkaitan dengan video diambil pihak Kepolisian adalah untuk menjadi bukti jika korban meninggal bukan karena kecelakaan namun di bunuh ;
- Bahwa saksi dan korban azhar sudah melakukan pencurian Kambing di Desa Sai sebanyak 2 kali yang mana yang pertama selang 3 hari sebelum peristiwa kematian korban AZHAR ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan jika pada saat kejadian terjadi sedang ada dirumah sehingga saat kejadian Terdakwa tidak tahu menahu ;

8. Saksi MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah kematian korban AZHAR, pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Saba Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tepatnya di pinggir jalan raya ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban AZHAR namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan Saksi mengetahui penyebab korban AZHAR tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA saat Saksi hendak pergi ke sawah melintas di Dusun Saba Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan melihat ada rintangan batang bambu yang dibentangkan di jalan raya, yang mana batang bambu tersebut digeraki keatas dan kebawah sehingga Sepeda Motor yang Saksi dikendarai berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian tepatnya di depan Pos Jaga ;
- Bahwa kemudian datang Sepeda Motor warna putih yang berlawanan arah dengan Saksi yang dikendarai oleh korban AZHAR berboncengan dengan kawannya AAN HIBOYO dan pada saat hendak menerobos rintangan bambu yang dibentangkan yang ujungnya dipegang oleh

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAHUDIN pada sisi sebelah Utara jalan raya dan yang lainnya dipegang oleh Terdakwa pada sisi sebelah Selatan jalan raya kemudian mengenai kepala korban AZHAR sehingga mengakibatkan Sepeda Motor yang di kendasai oleh korban AZHAR bersama sepeda motor jatuh ke arah kedepan sedangkan kawannya AAN HIBOYO terlempar bersama seekor Kambing ke arah pagar bambu halaman rumahnya FARID sehingga pagar bambu tersebut roboh ;

- Bahwa pada saat terhatuh posisi korban AZHAR jatuh telungkup letak kepala di sebelah Barat jalan raya dan pada saat korban AZHAR terbangun kemudian di datangi oleh SALAHUDIN yang memegang potongan kayu memukul ke arah wajah korban AZHAR namun ditangkis dengan kedua tangan korban AZHAR selanjutnya korban AZHAR berusaha mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian langsung di pukul oleh SALAHUDIN ke arah tangan korban sebanyak sekali dan ke arah pinggang kiri sehingga korban AZHAR terjatuh dan kemudian datang Terdakwa membawa sepotong kayu dan memukul ke arah bagian belakang kepala korban berkali-kali ;

- Bahwa saat bersamaan AAN HIBOYO terbangun dari tempat jatuhnya di sekitar pagar halaman rumah FARID dan saat itu korban mengeluarkan kata-kata "Rai Ra Nggomi AAN, Nahu Watira Wa'uku" (Lari sudah kamu Aan, Saya sudah tidak kuat) ;

- Bahwa kemudian AAN HIBOYO berlari ke arah gang disamping rumahnya FARID dan dikejar oleh SALAHUDIN namun SALAHUDIN kembali menuju ke arah korban AZHAR yang sudah tegeletak di aspal jalan raya dan kembali memukul korban AZHAR bersama Terdakwa AAN berkali-kali ;

- Bahwa kemudian datang beberapa warga Dusun Saba dari arah Timur menuju ke arah korban AZHAR yang dipukuli oleh Terdakwa dan SALAHUDIN sehingga Saksi merasa takut ;

- Bahwa kemudian saksi langsung putar balik arah Sepeda Motor kembali menuju ke arah rumah saksi sehingga saksi tidak dapat mengetahui apa yang terjadi selanjutnya.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu pelaku SALAHUDIN mengenakan baju kaos berwarna gelap sambil memegang satu potong kayu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa mengenakan **Sweeter** yang tidak saksi perhatikan warnanya dan celana

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek sambil memegang satu potong kayu dengan menggunakan tangan kanannya ;

- Bahwa saksi menerangkan Sepeda Motor yang digunakan oleh korban AZHAR dan AAN HIBOYO pada saat itu adalah Sepeda Motor Honda warna putih dan Saksi membenarkan photo barang bukti ;

- Bahwa Terdakwa dan SALAHUDIN tidak melihat saksi dikarekna posisi saksi ada dibelakang mereka yang sedang menghadang korban dengan menggunakan sebatang bambu ;

- Bahwa saksi menerangkan situasi disekitar tempat kejadian tersebut sepi hanya ada saksi, korban AZHAR, Terdakwa dan SALAHUDIN serta terdapat penerangan lampu listrik dari pekarangan rumahnya didepan TKP serta pada saat itu lampu Sepeda Motornya korban masih dalam keadaan menyala sehingga disekitar tempat kejadian tersebut dapat diterangi ;

- Bahwa pada pagi harinya sekitar Pukul 08:00 WITA saat saksi berada dirumah, saksi mendengar kabar dari warga sekitar korban AZHAR telah meninggal dunia karena kecelakaan di Dusun Saba, pada saat itu saksi hanya diam dan tidak menceritakan apa yang terjadi terhadap korban AZHAR karena saksi pada saat itu takut ;

- Bahwa saksi kenal dengan SALAHUDIN dan Terdakwa karena merupakan teman satu Desa namun beda Dusun dan sering ketemu dengan mereka;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan jika pada saat itu dirinya sedang ada dirumah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi ahli sebagai berikut :

1. dr. ARFI SYAMSUN Sp.KF., Msi.Med, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah melakukan otopsi pada tahun 2022 di daerah Sampungu pada tanggal 25 November 2022 pada sore hari ;

- Bahwa saat itu saksi sebagai dokter seorang diri dan dibantu oleh seorang mahasiswa ;

- Bahwa setelah melakukan otopsi ahli akan menjelaskan pokok dari hasil temuan pada korban yaitu Terdapat patah tulang pada pergelangan kaki kanan, didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanan sejumlah tiga buah, terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan yang berbentuk "X" disertai gumpalan darah di bawah selaput

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus otak pada bagian kanan dan semua luka akibat benturan tumpul ;

- Bahwa untuk membedakan luka karena kecelakaan ataupun luka karena luka tumpul karena dipukul bisa kita lihat dari luka pada kepala dan jika kepala yang bergerak maka akan ada luka dan pendarahan dan jika kepala diam didekati oleh benda yang bergerak akan ada luka disatu sisi, dan dalam kasus ini ahli temukan ada luka disatu sisi sehingga ahli simpulkan berdasarkan kehalian jika kepala korban dalam posisi diam didekati oleh benda bergerak ;

- Bahwa selama ahli menangani kasus kasus lain sering ahli temukan keadaan seperti itu selama ahli melakukan otopsi sehingga ahli dapat simpulkan demikian ;

- Bahwa dari hasil otopsi sebagaimana dalam visum ahli telah simpulkan jika sebab kematian korban adalah benturan tumpul di kepala sisi belakang kanan (regio parietotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan perdarahan luas dibawah selaput pembungkus otak ;

- Bahwa untuk perbedaan luka kecelakaan ataupun luka benturan dipukul benda tumpul selain dari luka dikepala ahli tidak dapat menjelaskan ;

- Bahwa patahan pada kepala berbentuk x sehingga ahli menyimpulkan ada 2 kali benturan dimana benturan pertama menyebabkan patahan garis dan benturan kedua menyebabkan adanya patahan garis sehingga bentuk patahan seperti huruf X dan hal ini diperkuat dengan teori cidera kepala pada otak ;

- Bahwa jika ada patahan tulang tengkorak berbentuk x dapat disimpulkan jika ada 2 x benturan yaitu pada saat kepala diam didekati oleh benda yang bergerak ;

- Bahwa berdasarkan adanya karakteristik luka-luka dikepala berupa ditemukannya resapan darah luas diarea patah tulang di kepala bagian kanan, selain itu ditambah fakta tidak ada resapan darah di kepala atau otak sisi kiri menunjukkan posisi kepala sedang statis atau diam berbenturan dengan benda tumpul yang bergerak, kejadian ini terjadi pada kasus pembunuhan yaitu kepala dihantam benda tumpul ;

Atas keterangan Saksi ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

2. Pujiarohman, S.Psi.,M.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Aan Hiboyo dan saksi Muhammad ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap mereka pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 dari pagi sampai dengan malam hari bertempat di ruang Polres Bima ;
- Bahwa pemeriksaan psikologis dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan tes psikologis dan tes psikologis yang diberikan dengan SPM, grafis dan wartegg, EEPS, MMPI2 ;
- Bahwa Terdakwa Wawan Setiawan, menunjukkan kemampuan kognitif yang rendah dalam artian IQ rendah dan memperlihatkan impulsivitas, ketidakstabilan emosional, serta kesulitan dalam membuat keputusan yang bersifat abstrak, profil kognitif ini membatasi kemampuannya untuk sepenuhnya memahami kompleksitas tindakannya dan konsekuensinya, namun riwayat keterlibatan Terdakwa dalam kasus pembunuhan sebelumnya yang ahli dapatkan pada sesi wawancara pada masa remaja menunjukkan pola respon terhadap konflik emosional dengan kekerasan ekstrem ;
- Bahwa menurut ahli jika Terdakwa pernah menjalani pidana pada lapas dalam kasus sebelumnya sehingga peluang kejahatan sangat mungkin terjadi hal ini ahli kaitan dengan kemapuan kognitif dan IQ yang rendah serta sifat impulsif dan ketidakstabilan emosional serta hasil tes lainnya yang ahli peroleh terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saran ahli agar terhadap setiap Terdakwa yang menjalani pidananya pada lembaga/rutan harus mendapatkan rehabilitasi psikologis sehingga para Terdakwa atau pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa konsistensi dari hasil tes yang telah ahli lakukan yaitu telah ahli lakukan tes secara berlapis yaitu teknik wawancara, observasi dan tes psikologis kepada Terdakwa, Tes psikologi yang diberikan kepada Terdakwa antara lain : SPM, Grafis dan Wartegg, EPPS, MMPI 2 sehingga dari masing masing hasil tes tersebut akan muncul hasil konsistensi sehingga ahli akan menyimpulkan dari tiap lapis tes tersebut dan ketika ahli menyentuh kaitan BAP perkara Terdakwa selalu menjawab dengan singkat yang mana ini adalah bentuk self defense namun ketika ahli menyentuh BAP diluar dari pokok perkara jawaban dari Terdakwa akan panjang panjang ;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap orang mempunyai mekanisme pertahanan diri, termasuk Terdakwa dimana Terdakwa berusaha menutupi semua akses informasi terkait dengan pokok perkara yang mana kecenderungan ini sangat besar pada pelaku kejahatan apalagi terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ;
- Bahwa dari awal hingga akhir tahapan tahan tes yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa menolak untuk menceritakan peristiwa kejadian bahkan ketika pertanyaan belum diarahkan kesana dimana ada bloking dari Terdakwa saat itu dari awal seolah olah dia tidak terlibat dalam kasus ;
- Bahwa kebohongan kebohongan itu terwakili dengan Terdakwa tidak mau bercerita terkait peristiwa dimana Terdakwa mengcounter dengan mengatakan hal hal lain dalam artian jawaban Terdakwa cenderung mutar mutar dan hal ini tampak sekali dari Terdakwa ;
- Bahwa dari observasi gestur non verbal salah satu contohnya ketika saat ditanyakan kaitan diluar perkara, tangan, kaki dan gestur wajah tampak norman sementara ketika ditanya kaitan pokok perkara terlihat kaki, tangan serta wajah tidak genuine kemudian ekspresi tatapan mata Terdakwa cenderung menunduk tidak berani menatap saat ahli bertanya
- Bahwa Terdakwa memiliki jawaban yang tidak sesuai melalui proses wawancara, namun hal tersebut terlihat melalui ekspresi non verbal dan gerak badan serta konsistensi jawaban. Selain itu, kondisi yang dijelaskan Terdakwa tidak sejalan dengan hasil tes psikologinya. Oleh karena itu disimpulkan Terdakwa berusaha menutupi realitas kejadian perkara ;
- Bahwa secara psikologis kondisi dalam profile yang dimiliki oleh Terdakwa sangat memungkinkan ia untuk melakukan sangkaan atas peristiwa hukum yang di sangkakan. Kondisi ini jika tidak mendapatkan bantuan professional, maka kondisi kejahatan pembunuhan memiliki peluang kembali untuk terjadi.
- Bahwa perkara ini bukan kasus pertama Terdakwa di Lapas sehingga Terdakwa punya peluang besar untuk mengulangi lagi ;
- Bahwa kami dan team melakukan cek ulang terhadap semua hasil tes sehingga semua tes dan data sinkron sehingga kami simpulkan dan rekomendasikan dalam kesimpulan hasil tes sebagaimana terlampir ;
- Bahwa terhadap saksi Aan Hoboyo dan saksi Muhammad dilakukan tes serupa dan berlapis lapis dan semua data kami olah dan hasilnya adalah sinkron ;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah disangka melakukan pembunuhan tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Sampungu tepatnya di Dusun Saba Desa Sampungu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut dan Terdakwa kurang mengenali korban yang bernama AZHAR namun satu kampung dengannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan sebagai mana yang disangkakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian korban meninggal dari orang kampung awalnya dikira kecelakaan ;
- Bahwa sekitar seminggu setelah kejadian ada datang Petugas Kepolisian untuk melakukan otopsi terhadap korban dan pada saat dilakukan otopsi Terdakwa tidak ikut menyaksikan karena masih di gunung ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah mendengar ada orang kehilangan Kambing ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang ada dirumah orang tua Terdakwa di Dusun Saba Desa Sampungu ;
- Bahwa pada saat hari kejadian awalnya Terdakwa pulang dari gunung sekitar Maghrib lalu keluar sebentar untuk membeli rokok dan langsung kembali lagi kerumah kemudian Terdakwa menidurkan anak Terdakwa sampai Terdakwa sendiri ketiduran;
- Bahwa Terdakwa sempat terbangun pada malam harinya yang Terdakwa tidak tahu jam berapa karena merasa seperti ada gempa, dan Terdakwa mengecek anjing Terdakwa karena mengira sudah kabur, dan tiba tiba Terdakwa bangun sudah ada ibu Terdakwa yang juga sudah bangun dari tidurnya lalu ibu Terdakwa bertanya kenapa ada suara keras sekali selanjutnya Terdakwa tidur kembali ;
- Bahwa pada Shubuh Terdakwa terbangun karena ada suara orang rame lalu lalang diluar rumah lalu Terdakwa bangun dari tempat tidur dan keluar dari rumah menuju kejalan dan pada saat itu keadaan sudah tidak gelap lagi ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi kejadian (TKP) sekitar lebih kurang 60 meter kemudian Terdakwa menghampiri keramaian dan melihat

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil polisi dan beberapa orang polisi sedang ada disana Terdakwa juga melihat korban dan Sepeda Motor sudah ada digot kemudian polisi membawa korban dengan menggunakan mobil setelah itu Terdakwa pergi ke gunung ;

- Bahwa Terdakwa meralat keterangannya pada BAP point 18 dimana Terdakwa pada saat terbangun malamnya tidak pernah keluar dari rumah melainkan sempat bangun lalu melanjutkan tidur, yang benar adalah awalnya Terdakwa pergi berburu rusa sejak hari Senin malam Selasa di Sorilembo Desa Sampung dan Terdakwa pulang pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, setelah Terdakwa pulang kerumah langsung mandi, setelah itu Terdakwa makan, lalu pergi membeli rokok di kios samping rumah, setelah itu Terdakwa mendengar anak nya menangis lalu naik ke atas rumah dan menggendong anak Terdakwa agar diam, lalu Terdakwa tidur, sedang asik tidur tiba-tiba Terdakwa mendengar suara keras seperti suara seng jatuh, setelah itu Terdakwa langsung tidur kembali, lalu pada pagi harinya setelah sudah terang Terdakwa bangun karena mendengar banyak orang yang lalu lalang di jalan raya, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi membuka pintu depan rumah, lalu Terdakwa turun dari rumah, menuju ke jalan raya, setelah itu Terdakwa melihat ada mobil polisi dan banyak orang disana, setelah itu Terdakwa pergi menghampiri menuju ke mobil polisi dan orang - orang tersebut, setibanya di sana Terdakwa melihat orang yang sedang mengangkat korban dari dalam selokan, setelah di angkat di simpan di aspal, setelah itu Terdakwa mendekati orang tersebut, dan melihat orang sedang terbaring, melihat ada luka di kening korban, setelah itu korban di tutup dengan menggunakan sarung, setelah itu Terdakwa melihat ada Sepeda Motor scoopy warna putih yang lampunya menyala, setelah itu Terdakwa juga melihat Kambing yang di ikat di sekitar itu, lalu Terdakwa langsung pulang dan pergi ke gunung ;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar Bahwa korban yang meninggal saat itu mati bukan karena jatuh dari motor melainkan di bunuh oleh orang, sehingga saat itu anggota polisi turun dan melakukan otopsi kepada korban, dan saat itu ramai warga yang menyaksikannya ;
- Bahwa Terdakwa meralat sedikit keterangannya pada point 13 yaitu "...dan saat itu mereka mau menghadang orang yang maling Kambing tersebut" dimana keterangan yang benar adalah Awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengapa korban tersebut meninggal dunia, namun ke esokan harinya Terdakwa mendengar cerita dari warga sekitar Bahwa korban

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena jatuh dari Sepeda Motor, namun beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar Bahwa korban mati karena di bunuh bukan karena kecelakaan, dan saat itu datang anggota polisi melakukan otopsi terhadap mayat korban, dan beberapa bulan kemudian Terdakwa mendapat cerita dari sdr SYARIFUDDIN Bahwa pada malam kejadian tersebut ada datang sdr YAYAN kerumahnya meminta sdr SYARIDUDDIN ALIAS FUDI untuk menemani mereka sebagai RT atau pemerintah Desa karena ada informasi Bahwa ada orang yang maling Kambing, sehingga saat itu sdr SYARIFUDDIN, pergi ke tempat sdr YAYAN dan teman-temannya berkumpul, setibanya di sana sdr SYARIFUDDIN bertemu dengan sdr MUZAKIR, Sdr AMIRUDDIN, Sdr ARMANDO dan Sdr ERWIN setelah itu sdr SYARIFUDDIN melarang mereka setelah itu sdr SYARIFUDDIN tidur-tiduran di Balai-balai dekat pangkas rambut tidak lama tiduran lalu sdr SYARIFUDDIN mendengar suara keras lalu terbangun namun tidak pergi kesana berdasarkan ceritanya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan seorang Saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut :

1. Saksi SUMARNI, dipersidangan memberikan keterangan tidak disumpah (ibu kandung Terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kakak kandung yang bernama ANA yang tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak yang tinggal bersama saksi dan saat ini isteri Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Terdakwa karena bekerja di luar kota ;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa tidak pernah keluar rumah dan sejak habis Maghrib Terdakwa sudah menidurkan anaknya sampai dia tertidur sementara saksi juga tertidur didalam kamar saksi ;
- Bahwa dalam rumah Saksi ada beberapa kamar tidur dan Terdakwa beda kamar dengan kamar saksi ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi terbangun dikarenakan ada suara dia atap rumah yang saksi kira gempa sehingga saksi bangun dari tidur

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga bangun dari tidur dan mengecek kondisi rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur kembali ;

- Bahwa setelah terbangun Terdakwa tidak keluar rumah dan tidak pergi kemana mana setelah shubuh Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa tidur kembali sampai pagi hari setelah itu Terdakwa pergi kekebun sendirian ;

- Bahwa pada pagi harinya saksi bangun dan duduk didepan rumah liat banyak orang yang lalu lalang dan Saksi tidak tau ada kejadian apa sehingga banyak orang yang lalu lalang didepan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan seorang Ahli hukum pidana yang bernama :

1. Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa WAWAN SETIAWAN dan ahli sudah sering memberikan kesaksian sebagai ahli hukum ;

- Bahwa menurut ahli dalam pembuktian perkara pidana menggunakan ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ;

- Bahwa dalam pembuktian menurut hukum acara pidana dalam KUHAP menganut suatu teori negative wettelijk bewijsd theory sebagaimana tercantum dalam 183 KUHAP yaitu dipersyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim maksudnya bila terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah akan tetapi hakim tidak yakin maka tidak bisa dijatuhkan pidana begitu juga hakim yakin akan tetapi tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah maka tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana pula ;

- Bahwa dalam perkara pidana mengungkap kasus pembunuhan harus relevan antara bukti dan fakta yaitu Saksi harus mengetahui peristiwa tersebut bukan didapatkan dari cerita orang lain dan pengetahuan Saksi sebagai kekuatan pembuktian yang sah keterangannya dapat diterima jika memenuhi prinsip excesionary rules yaitu apabila kesaksian tidak relevan maka keterangan Saksi tidak dapat diterima ;

- Bahwa untuk tindak pidana dalam katagori delik penyertaan harus dilakukan proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju hem batik warna merah logo AC MILAN lengan pendek;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis hitam panjang robek dengan merk MAXLUIS;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih dengan Nomor Mesin JM31E2132454;

barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUAHP dan dipersidangan telah ditunjukkan foto barang bukti tersebut sedangkan asli barang bukti tersebut berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan hasil autopsy berupa bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K, M.Si.Med., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Deskripsi umum

Setelah kubur digali tampak jenazah dibalut kain kafan. jenazah tampak telah mengalami pembusukan yaitu ; sebagian besar kulit ari telah megelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh ototmembengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh , mata membubur dan lidah keluar, rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk ;

2. Kepala: rambut kepala berwarna hitam dengan panjang merata empat sentimeter, tidak terdapat luka luka terbuka dan tidak terdapat kelainan anatomi :

1. Terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter da tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membubur dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah beasr di otak.

2. Tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi.

3. Rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraotbitalis os fontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis.

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.
5. Penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os occipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol.
6. Tulang mastroideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.
7. Penonjolan tulang wajah (os xygometricus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomatocomaxilaris cenderung berbentuk lurus. tidak terdapat patah tulang xygomaticus.
8. Bentuk tulang rahang atas (os maxila) : berbentuk huruh U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi graham ketiga telah tumbuh.
9. Tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi graham ketiga telah tumbuh.
10. Leba sudut antara tulang hidung (asptura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.
11. Leher : sebagian besar kulit ri leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher (verbra vervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.
12. Bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.
13. Dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tuang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan dara rongga dada. keduaparu paru telah melisut dan membubur berwarna kehitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. pnjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulag dada bagian tengah yujuh sentimeter.
14. Punggung : **didapatkan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis).

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut. tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.
16. Tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.
17. Tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan
18. Kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangankaki kanan.

KESIMPULAN :

5. Terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul;
6. Didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans sejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul.
7. Terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parictemporal occipital dextra) yang berbentuk X disertai gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.
8. Sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parictotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya telah ditemukan seorang mayat laki-laki oleh warga Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekitar Pukul 03.00 WITA yang tergeletak di selokan didekat Jalan Raya Dusun Saba Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam keadaan telungkup yang diketahui korban bernama AZHAR ;
- Bahwa kemudian saksi YUSRAN didatangi oleh SYARIFUDINN Alias MONE, warga Dusun Mada Oi Pupu, Desa Sampungu, yang memberitahukan jika ada seseorang yang meninggal berada di Jalan Lintas Sai Sampungu tepatnya di Dusun Saba Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sehingga saat itu saksi YUSRAN langsung menuju tempat kejadian penemuan mayat tersebut ;
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian sudah banyak orang yang melihat kemudian Saksi YUSRAN mengecek menggunakan senter HP miliknya yang

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sosok mayat tersebut dikenali oleh Saksi YUSRAN bernama AZHAR warga Desa Sampungu yang sekampung dengan Saksi YUSRAN dan pada saat itu Saksi YUSRAN melihat Sepeda Motor korban posisinya membentang got ke arah barat dan korban AZHAR tergeletak di bawah got posisi telungkup dan di lokasi kejadian ditemukan seekor Kambing yang sudah di ikat oleh ABDUL KARIM pada tiang pintu pagar masuk rumah SALAHUDIN ;

- Bahwa kemudian saksi YUSRAN langsung pergi ke Kantor Desa Sampungu untuk mencari Sinyal Wifi dan mengirimkan foto korban AZHAR ke Bhabinkamtibmas Desa Sampungu dikarenakan sinyal wifi yang kurang bagus sehingga Saksi YUSRAN menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sampungu menggunakan telpon biasa dan memberitahukan penemuan mayat tersebut kepada Bhabinkamtibmas Desa Sampungu selanjutnya Saksi YUSRAN kembali ke lokasi kejadian untuk menunggu Anggota Polsek Soromandi yang datang dan kemudian setelah 30 menit saksi YUSRAN menunggu datang Anggota Polsek Soromandi yaitu Saksi I MADE JULI DWI PUTRA dan Pak ARIF lalu Saksi I MADE JULI DWI PUTRA mengecek keadaan korban yang telah diketahui identitasnya benar korban adalah AZHAR warga Desa Sampungu dan pada saat Anggota Kepolisian tiba di lokasi kejadian sudah ada yang datang keluarga korban yaitu Saksi RADYANSAH kemudian korban AZHAR dinaikkan ke Bak Belakang Mobil Polsek Soromandi bersama barang bukti Sepeda Motor Scopy warna putih dan seekor Kambing;

- Bahwa selanjutnya oleh Anggota Polsek Soromandi mengantarkan jenazah korban AZHAR ke rumah orang tuanya dan sampai di rumah orang tua korban sekitar pukul 06.30 WITA, korban AZHAR diterima oleh keluarganya yaitu ayah kandung korban saksi SAHLAN dan kemudian jenazah korban AZHAR disemayamkan di ruang tengah rumah dan sampai sekitar pukul 11.00 WITA jenazah korban AZHAR dimandikan dan langsung dibawa ke Masjid untuk disholatkan dan selanjutnya dimakamkan pada hari itu juga ;

- Bahwa kematian korban AZHAR sudah menyebar di Desa Sampungu karena di umumkan di Masjid dan pada Saksi RAMLI bertakziah di rumah duka pada saat itu ada Anggota Kepolisian Polsek Soromandi yang meminta persetujuan orang tua korban agar korban AZHAR di Autopsi akan tetapi pada saat itu ayah kandung korban yaitu Saksi SAHLAN sudah mengikhlaskan kematian korban AZHAR karena kecelakaan lalu lintas

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tua korban yaitu Saksi SAHLAN membuat Surat Pernyataan keberatan untuk dilakukan Autopsi dan Saksi RAMLI ikut menandatangani keberatan Autopsi tersebut ;

- Bahwa kematian korban AZHAR bukan karena kecelakaan lalu lintas pertama kali diungkapkan oleh Saksi RADYANSYAH yang merupakan Paman korban AZHAR dan Saksi RADYANSYAH memperoleh informasi dari WAHYUDIN dikarenakan WAHYUDIN pernah menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi AAN HIBOYO dan saat ditanyakan kepada Saksi AAN HIBOYO mengatakan jika korban meninggal karena dibunuh karena dugaan mencuri Kambing bersama dengan Saksi AAN HIBOYO di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;

- Bahwa saat diperiksa yang pertama dan yang kedua oleh Polres Bima Saksi AAN HIBOYO belum menceritakan kejadian yang sebenarnya dan setelah Saksi AAN HIBOYO mimpi didatangi arwah korban AZHAR barulah Saksi AAN HIBOYO berani menceritakan kejadian yang sebenarnya dengan menerangkan kronologis peristiwa kepada Pemeriksa Polres Bima yang mana Saksi AAN HIBOYO menerangkan jika korban meninggal dunia dibunuh karena dugaan mencuri Kambing bersama dengan Saksi AAN HIBOYO di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;

- Bahwa terhadap perubahan keterangan Saksi AAN HIBOYO tersebut kemudian Saksi AAN HIBOYO pernah dilakukan Tes Psikologi oleh Pujiarohman, S.Psi., M.Psi., (Psikolog) dengan menggunakan metode Standard Progressive Matrices (SPM), Grafis Wartegg dan Edward Personal Preference Schedule (EPPS) dengan kesimpulan keterangan Saksi AAN HIBOYO yang menerangkan uraian peristiwa kematian korban AZHAR karena dipukuli dapat dipercaya ;

- Bahwa keterangan Saksi MUHAMMAD pernah dilakukan Tes Psikologi oleh Pujiarohman, S.Psi., M.Psi., (Psikolog) dengan menggunakan metode Standard Progressive Matrices (SPM), Grafis Wartegg dan Edward Personal Preference Schedule (EPPS) dengan kesimpulan keterangan Saksi MUHAMMAD yang menerangkan melihat peristiwa pemukulan korban AZHAR dapat dipercaya ;

- Bahwa dari keterangan Saksi AAN HIBOYO dan Saksi MUHAMMAD diperoleh fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WITA saksi AAN HIBOYO bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampungu, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi AAN HIBOYO untuk mencuri

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambing di Desa Sai Kecamatan Soromandi, kemudian setelah itu korban AZHAR membonceng Saksi AAN HIBOYO pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih milik korban AZHAR;

- Bahwa selanjutnya korban AZHAR mengarahkan laju Sepeda Motor Scoopy dengan membonceng Saksi AAN HIBOYO menuju kearah Timur dan saat melintasi Dusun Saba untuk menuju ke Desa Sai tersebut, saksi AAN HIBOYO melihat ada beberapa orang warga Dusun Saba yang sedang duduk nongkrong di Bale-bale (Sarangge) yang berada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain JAKIR, DEDI, MUJA, AIDI, SALA dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN ;

- Bahwa setelah sampai di ujung Utara Desa Sai kemudian korban AZHAR melihat ada 1 (satu) ekor Kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah Timur jalan raya) dan kemudian korban AZHAR mengatakan kepada Saksi AAN HIBOYO "itu ada Kambing" sehingga pada saat itu korban AZHAR yang membonceng Saksi AAN HIBOYO melewati Kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah Sepeda Motor dan langsung mendekati Kambing yang sedang tidur lalu segera saksi AAN HIBOYO turun dari Sepeda Motor dan langsung mengangkat Kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menaikan Kambing tersebut ke atas Sepeda Motor Scoopy dan Saksi AAN HIBOYO memegang Kambing tersebut di atas Sepeda Motor Scoopy yang dikemudikan korban AZHAR malaju menuju Desa Sampungu ;

- Bahwa saat melintas di Dusun Saba Desa Sampungu tiba-tiba korban AZHAR dan Saksi AAN HIBOYO dilempari batu berkali-kali dari arah sebelah kanan jalan raya tersebut, sehingga korban AZHAR dan Saksi AAN HIBOYO menoleh ke arah kanan sambil melaju kencang, dan saat itu Saksi AAN HIBOYO melihat orang yang melempari tersebut yaitu JAKIR, DEDI, MUJA, AIDI dan beberapa orang warga yang tidak saksi ketahui, dan saat itu Saksi AAN HIBOYO sempat memberitahu kepada korban AZHAR agar jangan menengok kebelakang untuk melihat jalan didepan namun saat korban AZHAR kembali menghadapkan wajahnya kearah depan tiba tiba kepala korban AZHAR menabrak potongan bambu menghadang di tengah jalan yang ujungnya dipegang oleh SALAHUDIN yang berdiri di sebelah kanan jalan raya dan ujung yang lain dipegang oleh Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri jalan raya;

- Bahwa setelah menabrak potongan Bambu yang dihadangkan ditengah

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut dan mengenai dahi korban AZHAR kemudian korban AZHAR dan Saksi AAN HIBOYO terjatuh terlempar bersama 1 (satu) ekor Kambing menabrak pagar halaman rumah warga yang terbuat dari bambu dan akhirnya Saksi AAN HIBOYO jatuh di dekat tiang listrik di dalam halaman rumah salah satu warga sedangkan korban AZHAR terseret jatuh bersama Sepeda Motor menghempas di atas aspal jalan raya dengan posisi Sepeda Motor tersebut miring ke kanan ;

- Bahwa setelah terjatuh tersebut, saksi AAN HIBOYO berusaha dan melihat korban AZHAR sudah berdiri di jalan raya dengan keadaan pelipis sudah berdarah berada di dekat Sepeda Motor, lalu setelah itu saksi AAN HIBOYO melihat SALAHUDIN berjalan sambil membawa potongan kayu mendekati korban AZHAR dan pada saat yang bersamaan korban AZHAR hendak mencabut sebilah parang yang di selipkan di pinggang sebelah kirinya, namun SALAHUDIN langsung memukul tangan kiri korban AZHAR dengan menggunakan potongan kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang yang di bawa oleh korban AZHAR terjatuh ke aspal, lalu setelah itu datang Terdakwa WAWAN SETIAWAN dari arah belakang dengan membawa potongan kayu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul kepala bagian belakang korban AZHAR sebanyak dua kali dengan menggunakan potongan kayu tersebut setelah itu korban AZHAR terjatuh dan korban AZHAR sempat berteriak dengan menggunakan bahasa Bima "RAI BELO" yang artinya "LARI BELO", dan saat itu Saksi AAN HIBOYO langsung berlari sambil menoleh ke arah belakang dan Saksi AAN HIBOYO melihat SALAHUDIN mengejar saksi AAN HIBOYO akan tetapi saksi AAN HIBOYO lari kabur menuju ke arah pantai sehingga Saksi AAN HIBOYO berhasil menyelamatkan diri ;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut jalan raya dan keadaan terang, karena ada lampu penerangan di depan rumah salah satu warga tempat saksi terjatuh serta saat itu lampu Sepeda Motor Honda Scoopy milik korban masih menyala, sehingga Saksi AAN HIBOYO dan saksi MUHAMMAD bisa melihat kejadian pada saat itu ;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saat Saksi MUHAMMAD hendak pergi ke sawah melintas di Dusun Saba Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan melihat ada rintangan batang bambu yang dibentangkan di jalan raya, yang mana batang bambu tersebut

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakan keatas dan kebawah sehingga Sepeda Motor yang Saksi MUHAMMAD dikendarai berhenti sekitar 5 sampai 10 meter dari lokasi kejadian penghadangan jalan tepatnya berada di depan Pos Jaga dan kemudian datang dari arah yang berlawanan dengan Saksi MUHAMMAD dating Sepeda Motor warna putih yang dikendarai oleh korban AZHAR berboncengan dengan kawannya AAN HIBOYO hendak menerobos rintangan bambu yang dibentangkan yang ujungnya dipegang oleh SALAHUDIN pada sisi sebelah Utara jalan raya dan yang lainnya dipegang oleh Terdakwa pada sisi sebelah Selatan jalan raya kemudian laju Sepeda Motor korban AZHAR yang membonceng Saksi AAN HIBOYO menabrak rintangan bambu yang mengakibatkan Sepeda Motor yang di kendarai oleh korban AZHAR terjatuh ke arah kedepan sedangkan kawannya AAN HIBOYO terlempar bersama seekor Kambing kearah pagar bambu halaman rumah warga sehingga pagar bambu tersebut roboh ;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD melihat Saksi AAN HIBOYO berlari ke arah gang disamping rumahnya FARID dan dikejar oleh SALAHUDIN namun tidak berhasil karena SALAHUDIN kembali menuju ke arah korban AZHAR yang sudah tegeletak di aspal jalan raya dan kembali SALAHUDIN bersama-sama dengan Terdakwa memukuli korban AZHAR berkali-kali dan selang tidak berapa lama datang beberapa warga Dusun Saba dari arah Timur menuju ke arah korban AZHAR yang dipukuli oleh Terdakwa WAWAN SETIAWAN dan SALAHUDIN sehingga Saksi MUHAMMAD merasa takut dan langsung putar balik arah Sepeda Motor kembali menuju kearah rumahnya sehingga saksi MUHAMMAD tidak dapat mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil autopsi diterbitkan Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K, M.Si.Med., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Deskripsi umum

Setelah kubur digali tampak jenazah dibalut kain kafan. jenazah tampak telah mengalami pembusukan yaitu ; sebagian besar kulit ari telah megelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh ototmembengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh , mata membubur dan lidah keluar, rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk ;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala: rambut kepala berwarna hitam dengan panjang merata empat sentimeter, tidak terdapat luka luka terbuka dan tidak terdapat kelainan anatomi :
1. Terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter da tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membubur dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah beasr di otak.
2. Tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi.
3. Rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraotbitalis os fontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis.
4. Batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.
5. Penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os sccipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol.
6. Tulang mastroideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.
7. Penonjolan tulang wajah (os xygometricus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomaticomaxilaris cendrung berbentuk lurus. tidak terdapat patah tulang xygomaticus.
8. Bentuk tulang rahang atas (ox maxila) : berbentuk huruh U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi graham ketiga telah tumbuh.
9. Tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi graham ketiga telah tumbuh.
10. Leba sudut antara tulang hidung (aspertura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.
11. Leher : sebagian besar kulit ri leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (verbra vervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.
12. Bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.
13. Dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tuang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan dara rongga dada. kedua paru paru telah melisut dan membubur berwarna kehitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. pnjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulag dada bagian tengah yujuh sentimeter.
14. Punggung : **didapatkan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis).
15. Perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut. tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.
16. Tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.
17. Tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan
18. Kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangkankaki kanan.

KESIMPULAN :

1. Terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul;
2. Didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans ejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul.
3. Terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parictemporal occipital dextra) yang berbentuk X disertai gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.
4. Sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parictotemporal occipital dextra) sehingga

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Keempat melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kelima melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Dakwaan Alternatif Keenam melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kelima melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;
4. Mengakibatkan Maut ;

Sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kelima tersebut maka kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan apabila salah satu unsur dari dakwaan alternative kelima tersebut tidak terbukti maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan Pasal 170 (2) KUHP ke-3 KUHP tersebut secara sistematis dan berurutan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur subjektif yang ditujukan kepada orang perorangan (natuurlijk person) atau subjek hukum pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan penghapus kesalahan (strafuitsluitingsgronden) karena sakit gangguan kejiwaan (Pasal 44 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah WAWAN SETIAWAN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana (error in person) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh orang banyak (publik) sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa awalnya telah ditemukan seorang mayat laki-laki oleh warga Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekitar Pukul 03.00 WITA yang tergeletak di selokan didekat Jalan Raya Dusun Saba Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam keadaan telungkup yang diketahui korban bernama AZHAR ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penemuan mayat tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah mendengar penemuan mayat tersebut kemudian Saksi YUSRAN langsung menuju tempat kejadian atau lokasi penemuan mayat

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampai dilokasi kejadian Saksi YUSRAN melihat sudah banyak orang yang menyaksikannya dan kemudian saksi YUSRAN mengecek menggunakan senter HP miliknya dan ternyata sosok mayat tersebut diketahui bernama AZHAR warga Desa Sampungu, oarng yang sekampung dengan Saksi YUSRAN dan dilokasi kejadian Saksi YUSRAN melihat Sepeda Motor korban posisinya membentang got ke arah Barat dan korban AZHAR tergeletak di bawah got posisi telungkup dan di lokasi kejadian ditemukan seekor Kambing yang sudah di ikat oleh ABDUL KARIM tiang pintu pagar masuk rumah SALAHUDIN ;

- Bahwa kemudian saksi YUSRAN langsung pergi ke Kantor Desa Sampungu untuk mencari Sinyal WIFI dan mengirimkan foto korban AZHAR ke Bhabinkamtibmas Desa Sampungu dikarenakan Sinyal WIFI kurang bagus sehingga Saksi YUSRAN menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sampungu menggunakan telepon biasa dan memberitahukan penemuan mayat tersebut kepada Bhabinkamtibmas Desa Sampungu lalu Saksi YUSRAN kembali ke lokasi kejadian untuk menunggu Anggota Polsek Soromandi yang datang dan selanjutnya setelah 30 menit saksi YUSRAN menunggu kemudian datang Anggota Polsek Soromandi yaitu Saksi I MADE JULI DWI PUTRA dan Pak ARIF lalu Saksi I MADE JULI DWI PUTRA yang mengecek keadaan korban menggunakan senter HP milik Saksi I MADE JULI DWI PUTRA dan akhirnya dipastikan identitas korban adalah benar AZHAR warga Desa Sampungu dan saat itu dilokasi kejadian sudah ada keluarga korban yaitu Saksi RADYANSAH yang datang lalu korban AZHAR dinaikkan ke Bak Belakang Mobil Polsek Soromandi bersama barang bukti Sepeda Motor Scopy warna putih dan seekor Kambing;

- Bahwa selanjutnya oleh Anggota Polsek Soromandi mengantarkan jenazah korban AZHAR ke rumah orang tuanya dan sampai dirumah orang tua korban sekitar pukul 06.30 WITA, korban AZHAR diterima oleh keluarganya yaitu ayah kandung korban saksi SAHLAN dan kemudian jenazah korban AZHAR disemayamkan diruang tengah rumah dan sampai sekitar pukul 11.00 WITA jenazah korban AZHAR dimandikan dan langsung dibawa ke Masjid untuk disholatkan dan selanjutnya dimakamkan pada hari itu juga ;

- Bahwa kematian korban AZHAR sudah menyebar di Desa Sampungu karena di umumkan di Masjid dan pada Saksi RAMLI bertakziah dirumah duka pada saat itu ada Anggota Kepolisian Polsek Soromandi yang meminta persetujuan orang tua korban agar korban AZHAR di Autopsi akan tetapi

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ayah kandung korban yaitu Saksi SAHLAN sudah mengikhlaskan kematian korban AZHAR karena kecelakaan lalu lintas sehingga orang tua korban yaitu Saksi SAHLAN membuat Surat Pernyataan keberatan untuk dilakukan Autopsi dan Saksi RAMLI ikut menandatangani keberatan Autopsi tersebut ;

- Bahwa kematian korban AZHAR bukan karena kecelakaan lalu lintas pertama kali diungkapkan oleh Saksi RADYANSYAH yang merupakan Paman korban AZHAR dan Saksi RADYANSYAH memperoleh informasi dari WAHYUDIN dikarenakan WAHYUDIN pernah menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi AAN HIBOYO dan saat ditanyakan kepada Saksi AAN HIBOYO mengatakan jika korban meninggal karena dibunuh karena dugaan mencuri Kambing bersama dengan Saksi AAN HIBOYO di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;
- Bahwa saat diperiksa yang pertama dan yang kedua oleh Polres Bima Saksi AAN HIBOYO belum menceritakan kejadian yang sebenarnya dan setelah Saksi AAN HIBOYO mimpi didatangi arwah korban AZHAR barulah Saksi AAN HIBOYO berani menceritakan kejadian yang sebenarnya dengan menerangkan kronologis peristiwa kepada Pemeriksa Polres Bima yang mana Saksi AAN HIBOYO menerangkan jika korban meninggal dunia dibunuh karena dugaan mencuri Kambing bersama dengan Saksi AAN HIBOYO di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa Saksi AAN HIBOYO pernah dilakukan Tes Psikologi oleh Pujiarohman, M.Psi., Psikolog) dengan menggunakan metode Standard Progressive Matrices (SPM), Grafis Wartegg dan Edward Personal Preference Schedule (EPPS) dengan kesimpulan keterangan Saksi AAN HIBOYO yang menerangkan uraian peristiwa kematian korban AZHAR karena dipukuli dapat dipercaya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim keterangan Saksi AAN HIBOYO yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan Saksi AAN HIBOYO dipersidangan dibawah sumpah ternyata konsisten menceritakan kembali kejadian yang dilihatnya tanpa ragu-ragu sehingga Majelis Hakim dapat mempercayai keterangan Saksi AAN HIBOYO dan tidak ada alasan yang logis untuk tidak mempercayai keterangan Saksi MUHAMMAD terlebih lagi Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk mempercayai keterangan Saksi AAN HIBOYO ;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD pernah dilakukan Tes Psikologi oleh Pujiarohman, M.Psi., Psikolog) dengan menggunakan metode Standard Progressive Matrices (SPM), Grafis Wartegg dan Edward Personal Preference

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Schedule (EPPS) dengan kesimpulan keterangan Saksi MUHAMMAD yang menerangkan melihat langsung peristiwa pemukulan korban AZHAR dapat dipercaya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim keterangan Saksi MUHAMMAD yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan Saksi MUHAMMAD dipersidangan dibawah sumpah ternyata konsisten menceritakan kembali kejadian yang dilihatnya tanpa ragu-ragu sehingga Majelis Hakim dapat mempercayai keterangan Saksi MUHAMMAD dan tidak ada alasan yang logis untuk tidak mempercayai keterangan Saksi MUHAMMAD terlebih lagi Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk mempercayai keterangan Saksi MUHAMMAD ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi AAN HIBOYO dan Saksi MUHAMMAD diperoleh fakta yang saling bekersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WITA saksi AAN HIBOYO bersama dengan korban AZHAR bermain Wifi di Kantor Desa Sampungu, lalu pada saat itu korban AZHAR mengajak saksi AAN HIBOYO untuk mencuri Kambing di Desa Sai Kecamatan Soromandi, kemudian setelah itu korban AZHAR membonceng Saksi AAN HIBOYO pergi menuju Desa Sai dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih milik korban AZHAR;
- Bahwa selanjutnya korban AZHAR mengarahkan laju Sepeda Motor Scopy dengan membonceng Saksi AAN HIBOYO menuju kearah Timur dan saat melintasi Dusun Saba untuk menuju ke Desa Sai tersebut, saksi AAN HIBOYO melihat ada beberapa orang warga Dusun Saba yang sedang duduk nongkrong di Bale-bale (Sarangge) yang berada di pinggir jalan di dekat SMP 03 Soromandi antara lain JAKIR, DEDI, MUJA, AIDI, SALA dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN ;
- Bahwa setelah sampai di ujung Utara Desa Sai kemudian korban AZHAR melihat ada 1 (satu) ekor Kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya (sebelah Timur jalan raya) dan kemudian korban AZHAR mengatakan kepada Saksi AAN HIBOYO *"itu ada Kambing"* sehingga pada saat itu korban AZHAR yang membonceng Saksi AAN HIBOYO melewati Kambing tersebut kurang lebih 10 meter, lalu setelah itu korban AZHAR memutar balik arah Sepeda Motor dan langsung mendekati Kambing yang sedang tidur lalu segera saksi AAN HIBOYO turun dari Sepeda Motor dan langsung mengangkat Kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menaikan Kambing tersebut ke atas Sepeda Motor Scopy dan Saksi AAN HIBOYO memegangi Kambing tersebut di atas Sepeda Motor Scopy yang

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan korban AZHAR malaju menuju Desa Sampungu ;

- Bahwa saat melintas di Dusun Saba Desa Sampungu tiba-tiba korban AZHAR dan Saksi AAN HIBOYO dilempari batu berkali-kali dari arah sebelah kanan jalan raya tersebut, sehingga korban AZHAR dan Saksi AAN HIBOYO menoleh ke arah kanan sambil melaju kencang, dan saat itu Saksi AAN HIBOYO melihat orang yang melempari tersebut yaitu JAKIR, DEDI, MUJA, AIDI dan beberapa orang warga yang tidak saksi ketahui, dan saat itu Saksi AAN HIBOYO sempat memberitahu kepada korban AZHAR agar jangan menengok kebelakang untuk melihat jalan didepan namun saat korban AZHAR kembali menghadapkan wajahnya kearah depan tiba tiba kepala korban AZHAR menabrak potongan bambu menghadang di tengah jalan yang ujungnya dipegang oleh SALAHUDIN yang berdiri di sebelah kanan jalan raya dan ujung yang lain dipegang oleh Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri jalan raya;

- Bahwa setelah menabrak potongan Bambu yang dihadangkan ditengah jalan tersebut dan mengenai dahi korban AZHAR kemudian korban AZHAR dan Saksi AAN HIBOYO terjatuh terlempar bersama 1 (satu) ekor Kambing menabrak pagar halaman rumah warga yang terbuat dari bambu dan akhirnya Saksi AAN HIBOYO jatuh di dekat tiang listrik di dalam halaman rumah salah satu warga sedangkan korban AZHAR terseret jatuh bersama Sepeda Motor menghempas di atas aspal jalan raya dengan posisi Sepeda Motor tersebut miring ke kanan ;

- Bahwa setelah terjatuh tersebut, saksi AAN HIBOYO berusaha dan melihat korban AZHAR sudah berdiri di jalan raya dengan keadaan pelipis sudah berdarah berada di dekat Sepeda Motor, lalu setelah itu saksi AAN HIBOYO melihat SALAHUDIN berjalan sambil membawa potongan kayu mendekati korban AZHAR dan pada saat yang bersamaan korban AZHAR hendak mencabut sebilah parang yang di selipkan di pinggang sebelah kirinya, namun SALAHUDIN langsung memukul tangan kiri korban AZHAR dengan menggunakan potongan kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang yang di bawa oleh korban AZHAR terjatuh ke aspal, lalu setelah itu datang Terdakwa WAWAN SETIAWAN dari arah belakang dengan membawa potongan kayu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul kepala bagian belakang korban AZHAR sebanyak dua kali dengan menggunakan potongan kayu tersebut setelah itu korban AZHAR terjatuh dan korban AZHAR sempat berteriak dengan menggunakan bahasa Bima "RAI BELO" yang artinya

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LARI BELO", dan saat itu Saksi AAN HIBOYO langsung berlari sambil menoleh ke arah belakang dan Saksi AAN HIBOYO melihat SALAHUDIN mengejar saksi AAN HIBOYO akan tetapi saksi AAN HIBOYO lari kabur menuju ke arah pantai sehingga Saksi AAN HIBOYO berhasil menyelamatkan diri ;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut jalan raya dan keadaan terang, karena ada lampu penerangan di depan rumah salah satu warga tempat saksi terjatuh serta saat itu lampu Sepeda Motor Honda Scopy milik korban masih menyala, sehingga Saksi AAN HIBOYO dan saksi MUHAMMAD bisa melihat kejadian pada saat itu ;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saat Saksi MUHAMMAD hendak pergi ke sawah melintas di Dusun Saba Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan melihat ada rintangan batang bambu yang dibentangkan di jalan raya, yang mana batang bambu tersebut digerakan keatas dan kebawah sehingga Sepeda Motor yang Saksi MUHAMMAD dikendarai berhenti sekitar 5 sampai 10 meter dari lokasi kejadian penghadangan jalan tepatnya berada di depan Pos Jaga dan kemudian datang dari arah yang berlawanan dengan Saksi MUHAMMAD datang Sepeda Motor warna putih yang dikendarai oleh korban AZHAR berboncengan dengan kawannya AAN HIBOYO hendak menerobos rintangan bambu yang dibentangkan yang ujungnya dipegang oleh SALAHUDIN pada sisi sebelah Utara jalan raya dan yang lainnya dipegang oleh Terdakwa pada sisi sebelah Selatan jalan raya kemudian laju Sepeda Motor korban AZHAR yang membonceng Saksi AAN HIBOYO menabrak rintangan bambu yang mengakibatkan Sepeda Motor yang di kendarai oleh korban AZHAR terjatuh ke arah kedepan sedangkan kawannya AAN HIBOYO terlempar bersama seekor Kambing ke arah pagar bambu halaman rumah warga sehingga pagar bambu tersebut roboh ;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD melihat Saksi AAN HIBOYO berlari ke arah gang disamping rumahnya FARID dan dikejar oleh SALAHUDIN namun tidak berhasil karena SALAHUDIN kembali menuju ke arah korban AZHAR yang sudah tegeletak di aspal jalan raya dan kembali SALAHUDIN bersama-sama dengan Terdakwa memukuli korban AZHAR berkali-kali dan selang tidak berapa lama datang beberapa warga Dusun Saba dari arah Timur menuju ke arah korban AZHAR yang dipukuli oleh Terdakwa WAWAN SETIAWAN dan SALAHUDIN sehingga Saksi MUHAMMAD merasa takut

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung putar balik arah Sepeda Motor kembali menuju kearah rumahnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi AAN HIBOYO dan Saksi MUHAMMAD maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keyakinan jika Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama dengan SALAHUDIN (DPO) menggunakan tenaga bersama untuk menghentikan laju kendaraan Sepeda Motor Scopy warna putih yang dikemudikan oleh korban AZHAR membonceng Saksi AAN HIBOYO yang sedang membawa seekor Kambing pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saat melintas di Dusun Saba Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dengan tujuan untuk menangkap pelaku pencurian Kambing di Desa Sampungu akan tetapi perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan jasmani secara tidak sah dengan cara memukul menggunakan tenaga senjata atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan segala macam perbuatan kekerasan lainnya yang ditujukan terhadap orang (natuurlijk person) atau barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi AAN HIBOYO dan Saksi MUHAMMAD maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keyakinan jika Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama dengan SALAHUDIN (DPO) bersama kawan-kawannya yang bernama JAKIR, DEDI, MUJA, dan AIDI warga Dusun Saba Desa Sampungu menggunakan tenaga bersama untuk menghentikan laju kendaraan Sepeda Motor Scopy warna putih yang dikemudikan oleh korban AZHAR membonceng Saksi AAN HIBOYO yang sedang membawa seekor Kambing pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saat melintas di Dusun Saba Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dengan tujuan untuk menangkap pelaku pencurian Kambing di Desa Sampungu dan setelah pelaku pencurian Kambing tersebut jatuh yaitu Sepeda Motor Scopy warna putih yaitu korban AZHAR dan Saksi AAN HIBOYO ternyata Terdakwa WAWAN SETIAWAN dan SALAHUDIN (DPO) mendekati korban AZHAR dan karena korban AZHAR melakukan perlawanan dengan menggunakan Parang yang dibawanya kemudian Terdakwa WAWAN SETIAWAN dan SALAHUDIN melakukan pemukulan berkali-kali dengan

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya kearah korban AZHAR dan akhirnya korban AZHAR berhasil dilumpuhkan oleh Terdakwa WAWAN SETIAWAN dan SALAHUDIN (DPO) bersama warga lainnya yaitu JAKIR, DEDI, MUJA dan AIDI sedangkan Saksi AAN HIBOYO berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari hasil Autopsi telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K, M.Si.Med., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang kanan (os parietotemporal occipital) yang berbentuk X dengan panjang delapan sentimeter da tujuh sentimeter dengan tepi patah tulang tidak rata, garis patahan tidak lurus. tampak gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subdural hemorrhage) dari bagian depan kanan hingga bagian belakang kanan. tidak terdapat gumpalan darah di otak sebelah kiri. Belum terjadi penutupan sendi sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris, otak tampak telah membubur dengan didominasi warna keabuan. tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens) tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah beasr di otak.
2. Tulang dahi (os frontalis) : tidak terdapat patahan tulang dahi.
3. Rigi tulang diatas tulang rongga mata (margo supraotbitalis os fontalis) : lebih menonjol. tidak terdapat patah tulang orbitalis.
4. Batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian tumpul.
5. Penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os sccipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol.
6. Tulang mastroideus pada tengkorak dibelakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. tidak terdapat patah tulang mastoideus.
7. Penonjolan tulang wajah (os xygometricus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. sutura xygomatocomaxilaris cendrung berbentuk lurus. tidak terdapat patah tulang xygomaticus.
8. Bentuk tulang rahang atas (ox maxila) : berbentuk huruh U kecil dengan lebar ukuran sedang . tidak terdapat patah tulang maxila .gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang. gigi graham ketiga telah tumbuh.

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tulang rahang bawah (os mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah gigi graham ketiga telah tumbuh.
10. Leba sudut antara tulang hidung (aspertura nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. tidak terdapat patah tulang hidung.
11. Leher : sebagian besar kulit ri leher telah mengelupas. tidak terdapat resapan darah di otot leher. ditemukan tujuh tulang belakang leher (verbra vervicalis). tidak ada patah tulang leher. tidak ada patah tulang lidah. tidak terdapat patah tulang gondok.
12. Bahu : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ada patah tulang selangka. panjang tulang selangka kanan sepuluh sentimeter. panjang tulang selangka kiri sepuluh sentimeter.
13. Dada : sebagian besar kulit ari telah mengelupas. tidak ditemukan tanda luka pada bagian dada. tidak terdapat tuang rusuk bagian depan yang patah. tidak terdapat gumpalan dara rongga dada. keduaparu paru telah melisut dan membubur berwarna kehitaman. jantung tampak menciut. tidak ditemukan adanya sumbatan pada pembuluh jantung. pnjang tulang dada (ox stemum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulag dada bagian tengah yujuh sentimeter.
14. Punggung : **didapatan patah tulang rusuk** bagian belakang sejumlah tiga buah pada rusuk ke lima, enam dan tujuh, garis patahan tulang tidak rata. arah patahan tulang kedalam rongga dada. tidak terdapat patah tulang belikat. tidak terdapat patah tulang belakang punggung (ox verbra thoracalis).
15. Perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (verbra lumbalis) orgn hati, lambung, ginjal pankreas, usus masih utuh dan teraba kenyal . tidak terdapat luka luka didalam perut. tidak terdapat gumpalan darah didalam rongga perut.
16. Tulang panggul (pelvis) : tidk terdapat patah tulang panggul tidak tampak pendarahan didalam rongga panggul.
17. Tangan : tidal ditemukan patah tulang pada tulang tulang tangan
18. Kaki : terdapat patah tulang tertutup pada pergelangankaki kanan.

Menimbang, bahwa Saksi ahli dr. ARFI SYAMSUN Sp,Kf,Msi,Med, telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu ahli pernah melakukan otopsi pada tahun 2022 di daerah Sampungu pada tanggal 25 November 2022 pada sore hari terhadap korban AZHAR dan setelah melakukan otopsi ahli menjelaskan pokok dari hasil temuan pada korban yaitu terdapat patah tulang

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pergelangan kaki kanan, didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanan sejumlah tiga buah, terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan yang berbentuk "X" disertai gumpalan darah di bawah selaput pembungkus otak pada bagian kanan dan semua luka akibat benturan tumpul dan untuk membedakan luka karena kecelakaan ataupun luka karena luka tumpul karena dipukul bisa kita lihat dari luka pada kepala dan jika kepala yang bergerak maka akan ada luka dan pendarahan dan jika kepala diam didekati oleh benda yang bergerak akan ada luka disatu sisi, dan dalam kasus ini ahli temukan ada luka disatu sisi sehingga ahli menyimpulkan berdasarkan keahlian yang dimilikinya jika kepala korban dalam posisi diam didekati oleh benda bergerak yang menurut pendapat Majelis Hakim Korban AZHAR dalam posisi diam dipukuli oleh Terdakwa dan SALAHUDIN (DPO) dan oleh karena itu Saksi Ahli yakin jika korban AZHAR bukan luka karena kecelakaan melainkan karena pemukulan demikian pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika korban AZHAR bukan mengalami kecelakaan lalu lintas melainkan dipukuli oleh Terdakwa dan SALAHUDIN (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Mengakibatkan Maut :

Menimbang, bahwa dari hasil Autopsi telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 6703/UN18.F7/TU/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.K, M.Si,Med, dengan hasil kesimpulan:

1. Terdapat patah tulang tertutup pada pergelangan kaki kanan akibat benturan tumpul;
2. Didapatkan patah tulang rusuk bagian belakang kanans sejumlah tiga buah pada rusuk kelima, enam, ketujuh akibat benturan tumpul.
3. Terdapat patahan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan (fractur impresi os parietotemporal occipital dextra) yang berbentuk X disertai gumpalan darah dibawah selaput pembungkus otak duramatter (subduralhaemorrhage) pada bagian kanan akibat benturan tumpul.
4. Sebab kematian orang ini adalah benturan tumpul dikepala sisi belakang kanan (regio parietotemporal occipital dextra) sehingga menimbulkan patah tulang dan pendarahan luas dibawah selaput pembungkus otak.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang menyebabkan kematian korban AZHAR selain karena disebabkan pemukulan dengan menggunakan benda

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul yang menurut Saksi AAN HIBOYO dan Saksi MUHAMMAD pemukulan tersebut masing-masing menggunakan sebatang kayu yang mengenai sekujur tubuh korban AZHAR yang berkali-kali yang dilakukan oleh Terdakwa WAWAN SETIAWAN dan SALAHUDIN (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan Saksi yaitu Saksi AAN HIBOYO dan Saksi MUHAMMAD dan keterangan ahli forensik dr. Arfi Syamsun, Sp.K, M.Si.Med serta dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya meskipun Terdakwa membantah dan mengingkari melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak cukup bukti untuk mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena itu Nota Pembelaan yang memuat video dalam memori flasdisk memuat keterangan Saksi AAN HIBOYO diluar persidangan sedangkan Saksi AAN HIBOYO sudah memberikan kesaksian dipersidangan dibawah sumpah oleh karena itu Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menerima Surat Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) beserta lampirannya berupa memory flashdisk dari orang yang bernama MUAMAR, S.H dan UMAR tertanggal 13 Desember 2024 dan setelah Majelis Hakim menganalisa ternyata informasi Surat Amicus Curiae materinya mempunyai kesamaan dengan materi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak ada informasi yang baru, maka Majelis Hakim mengenyampingkan Surat Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan alternatif kelima melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kelima Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kawan pelaku Terdakwa WAWAN SETIAWAN yang bernama SALAHUDIN Alias SALA masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/49/V/2023/Sat Reskrim tanggal Mei 2023 agar memenuhi Asas Keadilan dan Kesetaraan di Dalam Hukum maka sudah sepatutnya setelah putusan ini diucapkan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Penyidik Polres Bima segera menangkap dan memproses hukum SALAHUDIN Alias SALA ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah baju hem batik warna merah logo AC MILAN lengan pendek, 1 (satu) buah celana levis hitam panjang robek dengan merk MAXLUIS dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih dengan Nomor Mesin JM31E2132454, telah disita oleh Penyidik Polres Bima dan telah diberikan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 324/PenPid.B-SITA/2024PN-Rbi, dan foto barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah baju hem batik warna merah logo AC MILAN lengan pendek dan 1 (satu) buah celana levis hitam panjang robek dengan merk MAXLUIS, adalah barang bukti yang dipakai oleh korban AZHAR, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih dengan Nomor Mesin JM31E2132454, sepeda motor yang dikendarai oleh korban AZHAR milik

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban AZHAR, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada keluarga korban AZHAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Kematian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternative kelima ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem batik warna merah logo AC MILAN lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana levis hitam panjang robek dengan merk MAXLUIS ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih dengan Nomor Mesin JM31E2132454 ;

Dikembalikan kepada keluarga korban AZHAR;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Lucyana Sayeti Putri Hartono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim